

감사결과 보고서

– 한국체육산업개발(주) 2021년 및 2022년
신규직원 채용 특정감사 –

2026. 6.

서울올림픽기념국민체육진흥공단
감사실

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

2025년 11월 13일, 2021년 및 2022년 한국체육산업개발(주)(이하 “체육산업”이라 한다) 신규직원 채용 관련 신고가 문화체육관광부로부터 서울올림픽기념국민체육진흥공단(이하 “공단”이라 한다)으로 송부되었다.

이에 공단은 「공공감사에 관한 법률 시행령」 제10조(자체감사의 종류), 「감사 직무규정」 제2조(적용범위), 제3조(직무) 및 제4조(감사의 종류)에 따라 의혹이 제기된 2021년 및 2022년 체육산업 신규직원 채용 과정 전반을 점검하여 사실관계를 확인하고 책임 소재를 규명하는 등 기관 운영의 건전성을 제고하기 위해 감사를 실시하게 되었다.

2. 감사범위 및 감사중점

이번 감사는 2021년 및 2022년 체육산업의 신규직원 채용 업무 전반을 대상으로 부당한 영향력 행사 및 업무 부당 처리 등 채용 과정에서 업무 처리의 적법성과 적정성을 점검하는 데 중점을 두었다.

3. 감사기간 및 인원

이번 감사는 2026. 3. 30.부터 4. 10.까지 총 10일간 감사실 인원 3명(연인원 30명)을 투입하여 실지 감사를 진행하였다.

4. 감사결과 처리

감사결과에 대한 처분의 공정성·객관성을 확보하고자 외부전문가(변호사)로부터 2026. 5. 21. 감사자문을 실시하였다. 이후 2026. 5. 26. 사전 적정성 검토회의를 개최하였으며, 2026. 6. 5. 외부위원 2명이 참여한 감사처분심의회를 통해 감사결과를 검토하고, 최종 확정하였다.

II. 감사결과

1. 감사결과 총괄

감사결과 아래 표와 같이 총 4건의 징계·통보·통보(인사자료)가 확인되었다.

감사결과 처분요구 현황

구분	계	징계요구 (인원)	시정요구 (금액)	통보	통보 (인사자료)
건수	4	1 (2명)	1 (20,694,048원)	1	1

2. 부문별 검토결과

감사결과 확인된 주요 문제점에 대한 처분 요구는 다음과 같다.

① 채용절차 등 채용 업무 부당 처리

- 한국체육산업개발(주)는 2021년 신규직원 채용 과정에서 체육분야 일반직 5급 채용에 대해
 - 「인사규정」에 부합하지 않는 지원자격을 설정하였고,
 - 채용 관련 인사관리위원회 운영 시 「인사규정」에 부합하지 않는 지원자격 등에 대한 설명·논의 없이 의결되었으며,
 - 채용대행업체 선정 시 심의위원을 부적정하게 구성하였음
- 2021년 채용과정에서 특정인이 탈락하자 2022년에는
 - 특정인에게 유리하도록(우대자격증 설정, 서류전형 배점 변경, 인성검사 삭제 등) 채용 계획을 수립하여 시행하였고,
 - 체육분야만 면접위원 구성 방식을 달리 운영하여 특정인과 이해관계가 있는 면접위원을 선정하였으며,
 - 「인사규정」에 부합하지 않게 특정인의 경력연수를 과다하게 산정하였음
- 채용 업무를 부당하게 처리한 팀장과 담당자는 징계 요구, 채용비위자인 전 대표이사는 퇴직한 관계로 인사자료로 활용할 것을 통보

② 부정한 영향력 행사로 인한 특정인 부당 채용

- 한국체육산업개발(주) 전 대표이사의 부정한 영향력 행사로 부정합격자가 발생하여, ① 「인사규정」에 따라 부정합격자와 관련한 인사관리위원회를 개최하고,

② 특정인과 이해관계가 있음에도 제척·회피하지 않고 면접에 참여한 외부위원에 대해 향후 위원 선정 시 배제하는 등 적절한 조치를 취할 것을 통보

③ 신규직원 경력가산액 책정 부적정

- 한국체육산업개발(주) 2022년 신규직원 기본연봉 책정 시 「인사규정」에 부합하지 않게 특정인의 경력연수, 경력가산액이 과다하게 책정되어 이로 인해 추가로 지급한 급여에 대해 환수 요구

3. 감사결과 처분요구 사항

연번	제 목	처분종류	관계부서
1	채용절차 등 채용 업무 부당 처리	징계요구 통보(인사자료)	□□(△△) ♣♣(◇◇)
2	부정한 영향력 행사로 인한 특정인 부당 채용	통 보	□□(△△)
3	신규직원 경력가산액 책정 부적정	시정요구	□□(△△)

서울올림픽기념국민체육진흥공단 상임감사(직무대행)

징계요구 · 통보(인사자료)

제 목 채용절차 등 채용 업무 부당 처리

관 계 부 서 한국체육산업개발(주)

내 용

1. 사건 개요

한국체육산업개발(주)1)(이하 “체육산업”이라 한다)는 2021년과 2022년 신규 직원 채용을 실시하였는데, 이와 관련하여 당시 대표이사 A2) · □□장 B3) · △△장 C4) · △△담당자 D5)이 A과 친분이 있는 E6)를 직원으로 채용하기 위하여 채용 분야를 신설하고 내규를 개정하는 등 채용 과정에 부당하게 개입하였다는 신고가 국민권익위원회(이하 “권익위”라 한다)로 접수된 바 있다. 권익위는 이 사안을 2025. 6. 10. 문화체육관광부(이하 “문체부”라 한다) 및 경찰청에 송부하였고, ●●(이하 “경찰서”라 한다)에서 2026. 3. 3. 피의자 중 A의 송치를 결정하였다.

이와 관련하여 서울올림픽기념국민체육진흥공단(이하 “공단”이라 한다)에서 특정감사7)(2026. 3. 30.~4. 10.)를 시행하여 점검한 결과, 체육산업이 ① 「인사규정」 등 관련 규정과 다르게 채용을 진행하고, ② E가 신규직원 채용에 합격하는데 유리하도록 채용 계획을 수립하고, ③ E의 연봉 책정 시 경력연수를 과다하

1) 체육산업은 「공공기관 운영에 관한 법률」의 적용을 받는 ‘기타공공기관’에 해당

2) A는 2020. 5. 6. 체육산업 대표이사로 임명되었으며, 2023. 9. 7. 임기 종료로 퇴직

3) B는 2021. 1. 1.부터 2022. 6. 30.까지 □□장으로 근무하였으며, 2025. 1. 1. 정년퇴직

4) C는 2020. 1. 1.부터 2022. 6. 30.까지 △△장으로 근무하였으며, 현재 ◇◇장으로 근무

5) D는 2021. 7. 1.부터 2023. 12. 31.까지 △△에서 채용업무를 수행하였으며 현재 △△장으로 근무

6) E는 2022. 5. 30. 체육산업 직원으로 신규채용되었으며, 현재 병가휴직 중. A과 E는 2008~2011년 ●●, 2011~2015년 ●●, 2016~2021년 ▷▷에서 동일 기간에 재직하였으며, A이 지도교수로 있던 대학원생의 박사과정 논문 심사 E가 외부심사위원으로 참여하는 등 친분이 확인됨

7) 문체부에서 공단으로 이 사안을 2025. 11. 13. 송부하였으며, 이에 따라 공단은 경찰서 수사 종료 후 특정감사를 시행함

게 반영하는 등 부당하게 채용을 시행한 사실이 확인되었는데, 그 구체적인 내용은 다음과 같다.

2. 관계 법령 및 판단 기준

「공공기관의 혁신에 관한 지침」(이하 “혁신지침”이라 한다)⁸⁾ 제3조(인사 운영의 원칙)에 따르면 공공기관은 임직원의 채용 등 인사 전반을 공정하고 투명하게 운영하도록 하고 있으며, 같은 지침 제25조(인사운영)에 따르면 기타공공기관은 인사운영의 공정성 확보 등을 위해 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」(이하 “경영지침”이라 한다)⁹⁾ 제16조를 준용하도록 하고 있다.

그리고 경영지침 제16조(채용 공정성 관리) 제9항¹⁰⁾에 따르면 개별 채용별로 그 절차와 방법을 기관장 등이 달리 정할 수 없도록 하고 있으며, 「인사규정」 제15조(신규채용)에 따르면 직원을 채용하는 경우 응시자의 공평한 기회 보장을 위해 학력·연령 등에 대한 불합리한 제한을 두지 않도록 하고 있다.

경영지침 제14조(인사위원회 등의 설치·운영), 「인사규정」 제6조(설치)에 따르면 채용의 공정성과 투명성을 확보하기 위해 전문가 등 외부위원을 포함하여 인사관리위원회를 운영하도록 하고 있으며¹¹⁾, 「인사규정」 제9조(심의사항), 「일반직직원 채용관리 지침」 제9조(채용계획의 수립)에 따르면 채용분야, 지원자격, 전형방법 등 채용계획 수립은 인사관리위원회의 심의·의결을 거치도록 하고 있다.

또한 경영지침 제16조(채용 공정성 관리) 제3항 및 제4항, 「일반직직원 채용관리 지침」 제6조(채용원칙) 및 19조(면접위원의 구성 및 제척·회피)에 따르면 기관과 이해관계가 있는 자, 응시자와 근무경험 관계가 있는 자 등 공정한 심사를

8) 2021년, 2022년 채용 과정의 판단 기준이 되는 2021. 7. 29. 개정된 지침

9) 2021년, 2022년 채용 과정의 판단 기준이 되는 2021. 9. 9. 개정된 지침

10) 공공기관 채용비리 근절 추진단에서 배포한 “공공기관 채용 관련 주요 유의사항”(2022. 3.)에 따르면 공공기관 자체규정상 명시된 응시자격과 상이한 기준 적용이 불가하며 그 근거로 위 지침을 삼고 있음

11) 경영지침은 공기업·준정부기관에 적용되는 지침이나, 「공공기관 운영에 관한 법률」의 적용을 받는 공공기관을 위한 매뉴얼인 ‘공공기관 공정채용 가이드북’(2022. 4.)에서도 채용과 관련한 인사위원회 개최 시 외부위원 1명을 포함하여 구성하도록 하고 있음

기대하기 어려운 자를 면접 외부위원으로 선정하지 않도록 하며, 동일인을 2회 연속 채용 외부위원으로 선정하지 않도록 하고 있다.

한편 「인사규정」 제27조(경력연수산정)에 따라 직원의 기본연봉 산정에 필요한 경력연수를 계산하도록 하고 있으며, 「직원연봉규정」 제13조(신규채용시 기본연봉 책정)에 따라 경력가산금을 가산하도록 하고 있다.

또한 체육산업 「임직원행동강령운영지침」 제4조(공정한 직무수행을 저해하는 지시에 대한 처리) 및 제14조(인사청탁의 금지)에 따르면 임직원은 하급자에게 자기 또는 타인의 이익을 위하여 법령이나 규정에 위반하여 공정한 직무수행을 해치는 지시를 하여서는 아니되며, 직위를 이용하여 인사에 부당하게 개입하여서는 아니 된다.

따라서 체육산업이 채용을 진행할 때에는 ① 응시자의 공평한 기회 보장을 위해 규정에 명시된 기준에 따라 불합리한 제한 없이 진행하여야 하며, ② 외부위원이 포함된 인사관리위원회에서 지원자격·전형방법 등 채용계획의 공정성과 투명성을 검토하고 심의하여야 하며, ③ 개별 채용의 면접 절차와 방법에 예외를 두지 않고, 공정한 심사를 기대하기 어려운 자를 외부위원으로 선정하지 않기 위해 노력하고, ④ 채용된 직원은 규정에 따라 정확한 경력 및 연봉을 산정하는 등 채용 전반을 공정하고 투명하게 관리·운영하여야 한다. 또한 임직원은 특정인의 이익을 위하여 채용 방식을 변경하는 등 공정한 직무수행을 해치는 지시를 하는 일이 없도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 2021년 신규직원 채용 과정에서 부당한 업무처리

체육산업은 【표 1】과 같이 2021. 8. 20. 체육분야 일반직 5급(이하 “체육 5급”이라 한다) 1명을 포함한 2021년 신규직원 채용계획을 수립·공고하였고, E를 포함한 10명이 체육 5급에 지원하였다.

【표 1】 2021년 체육 5급 신규직원 채용 경과

날짜	내용
2021. 5. 24.	채용 고도화 컨설팅 계획 수립
2021. 6. 25.	채용 고도화 컨설팅 결과보고서 확정
2021. 7. 5.	제2021-7차 인사관리위원회 개최 및 채용계획 의결
2021. 7. 7.	2021년 신규직원 채용계획 및 용역 추진계획 수립
2021. 7. 28.	2021년 신규직원 채용대행 용역 제안심사위원회 개최
2021. 8. 20.	2021년 신규직원 채용계획 최종 수립·공고
2021. 9. 7.	서류전형 결과보고
2021. 9. 25.	필기시험 시행
2021. 10. 8.	필기전형 합격자 발표

자료 : 2021년 신규직원 채용 관련 체육산업 내부분서 재구성

그리고 체육 5급의 지원 자격 및 우대사항, 전형 절차 등을 정리하면 【표 2】와 같다.

【표 2】 2021년 체육 5급 지원자격, 전형 절차 등

구분	내용
지원자격	· 박사학위 소지 및 관련 근무경력 10년 이상인 자
우대사항(자격증)	· 전체 : ITQ, 컴퓨터활용능력 2급 이상, 워드프로세서 · 체육분야 : 생활스포츠지도사 2급 이상
서류전형	· 계량평가(80) + 비계량평가(20) - 계량평가 : 학위논문(10), 연구실적(40), 우대자격증(20), 가점(10) - 비계량평가 : 심사위원들의 자기소개서 심사(20)
필기전형	· 직무기초능력평가(80) + 인성검사(20) ※ 단, 인성검사 하위등급은 선발 제외
면접전형	· 실무면접(50) + 종합면접(50)

자료 : △△-2802(2021.8.20.) 「2021년도 NCS기반 신규직원 블라인드 채용계획 수립·시행」 재구성

지원자들의 서류전형 결과는 채용대행업체의 1차 심사와 △△장·채용담당자의 2차 검증을 거쳐 2021. 9. 7. 보고되었는데, 서류전형은 분야별 채용예정 인원의 30배수까지 합격이 가능하나 체육 5급의 경우 총 10명 중 7명이 지원 자격

을 충족하지 못하여 불합격하였고 E를 포함한 3명만이 서류심사에 합격하였으며, 서류심사 결과는 【표 3】과 같다.

【표 3】 2021년 체육 5급 서류심사 합격자 점수표

지원자	합계 (100)	계량평가 (80)					비계량평가 (20)		
		소계 (80)	학위논문 (10)	연구실적 (40)	자격사항 (20)	가점 (10)	소계 (20)	위원1 (10)	위원2 (10)
E	59	46	-	40	6	-	13	8	5
지원자2	36.6	19.6	10	3.6	6	-	17	7	10
지원자3	28	20	-	-	12	8	8	6	2

자료 : △△-3244(2021.9.17.) 「2021년도 NCS기반 신규직원 블라인드 채용 서류전형 결과보고 및 필기전형 계획」 중 분야별 서류전형 종합평정표 재구성

E는 비계량평가(자기소개서 심사)에서는 2등을 하였지만, 연구실적 항목에서 40점 만점을 받아 합계점수 1등으로 서류전형을 통과하였다.

이후 서류전형 합격자를 대상으로 2021. 9. 25. 필기시험을 시행하였다. 필기시험은 직무기초능력평가 80%와 인성검사 20%로 구성되며 인성검사 결과가 D, F, I 레벨인 경우 부적격으로 합격에서 제외된다. 그런데 체육 5급 합격자 3명 중 E를 포함한 2명만이 필기시험에 응시하였으며 2명 모두 인성검사에서 I 레벨(최하 등급)을 받아 탈락하여 2021년 체육 5급 채용은 최종 합격자가 없는 것으로 마무리되었다.

이러한 채용 과정에서 후술하는 1)~3)과 같은 사실이 확인되었다.

1) 특정인에게 유리하도록 인사규정에 근거하지 않은 자격 기준 설정

체육산업은 A의 의견에 따라 2021년 처음으로 ‘체육분야¹²⁾’를 신설하고 일반직 5급으로 신규직원 채용을 시행하면서, 체육 5급의 지원 자격을 “해당분야 박사학위 소지 및 관련 근무경력 10년 이상인 자”로 설정하였다.

12) C은 문답조사 시 체육 5급 채용의 이유를 “대표이사님의 의견이 반영되었습니다.”라고 진술하였는데, 체육분야 채용은 2021년, 2022년만 시행되었으며, E가 채용된 후인 2023년부터 미시행

그러나 체육산업 「인사규정」에 따르면 일반직 5급의 임용자격 기준은 【표 4】와 같이 “7년 이상 체육분야 경력자, 국가 또는 지방공무원으로 5년 이상 재직한 자” 등으로 규정되어 있는데도, 이를 초과하는 수준으로 지원 자격을 강화하였다. 이는 직무에 필수적인 요건¹³⁾으로 보기 어려움에도 규정보다 과도한 제한을 둔 것이다.

【표 4】 일반직 5급 임용자격기준표

직급	자격기준
5급	1. 7년 이상 체육분야 경력자 2. 서울올림픽기념 국민체육진흥공단에서 5급직에 재직한 자 3. 국가 또는 지방공무원으로 5년 이상 재직한 자 4. 공공기관에서 이에 상응하는 직급 이상의 직에 재직한 자 5. 기타 전항과 동등한 자격이 있거나 임용예정 부서의 업무분야에 특수경험이 있다고 인정되는 자

자료 : 「인사규정」 별표 2 “임용자격기준표” 재구성

그 결과, 2021년 체육 5급 지원자 10명 중 7명이 지원 자격 미달로 탈락하고 규정 상 임용자격 기준을 충족하는 응시예정자들의 응시 기회가 제한되는 등 채용의 공정성과 형평성이 훼손되었다.

한편, 체육산업은 일반직 5급 채용의 근거를 2021. 6. 25. (주)△△(이하 “△△”라 한다)¹⁴⁾에서 수행한 ‘채용 고도화 컨설팅’ (이하 “컨설팅”이라 한다) 결과보고서¹⁵⁾에 기반하고 있는데, 문서에 따르면 컨설팅은 직무역량을 갖춘 전문인력 선발을 위해 추진한 것이었고 【표 5】와 같은 컨설팅 결과가 도출되었다.

13) C은 문답조사 시 체육 5급 채용의 이유를 “대표이사님의 의견이 반영되었습니다. (중략) 경영실적평가를 잘 받기 위해 보고서의 완성도를 높여야 하는데 전문 인력이 필요하다는 의견을 말씀해 주셨습니다. 그래서 박사급 전문가 채용을 하는게 좋겠다는 의견을 말씀하셨습니다.”, “△△ 운영 부분이 있어 체육분야를 뽑았습니다.”라고 진술하였는데 △△ 운영 업무에 있어서 박사학위 소지자가 필수적인 요건은 아님

14) C이 채용담당자이던 2016년부터 2018년까지 신규직원 채용대행용역을 수행한 업체로서, C이 수의계약 업체로 선정하여 컨설팅 용역 진행

15) “한국체육산업개발(주) NCS기반 블라인드 채용 및 전직 고도화 컨설팅 결과보고서”(2021. 6.)

【표 5】 2021년 채용 고도화 컨설팅 결과보고서 요약

구분	내용
필요성	· 급변하는 경영 환경 및 사업 이슈에 대한 심층적 분석과 전략 수립을 위해 박사 학위를 소지하고 있으며 현장 실무 경력 10년 이상의 전문인력 선발을 권장함
자격요건	· 관련 전공 박사학위 소지자로서 체육관련 업무 10년 이상 종사자(일반직 5급)
서류전형	· 박사급 전문인력의 경우 우대사항 가점은 보통 적용하지 않음
필기전형	· 박사급 전문인력은 통상 1) 필기전형 없음, 2) 인성검사 3) 논술시험(+인성검사) 중에서 적용하며, 단순 직무지식평가는 적절하지 않으며 인성검사만 진행 권장
면접전형	· 논문 발표보다는 직무수행계획서 발표가 직무전문성 평가에 적합함 · 블라인드 채용에서는 회피·제척 사유가 있는 위원을 사전에 배제하기 어려움

자료 : “한국체육산업개발(주) NCS기반 블라인드 채용 및 전직 고도화 컨설팅 결과보고서” 재구성

그러나 체육산업은 컨설팅 이전에 이미 박사급 5급 채용 및 근무경력 10년 이상의 지원 자격 조건을 설정한 후 자격요건 등을 ♀♀에 전달하여 결과보고서에 담은 것으로 확인된다.¹⁶⁾

따라서 컨설팅 결과는 사전에 설정된 자격요건을 정당화하기 위한 수단으로 활용된 것으로 봄이 타당¹⁷⁾하며, 객관적이고 합리적인 근거로 인정하기 어렵다.

2) 인사관리위원회 운영 부적정

체육산업은 2021. 7. 5. 제2021-7차 인사관리위원회¹⁸⁾에서 2021년 신규직원 채용계획을 심의·의결하였다. 의결된 채용계획에는 ① 체육분야 신설 ② 규정과 다른 체육 5급 지원 자격 설정 ③ 체육분야 생활스포츠지도자 2급 자격증 우대사항 신설 등의 주요 변경사항이 포함되어 있었다.

그런데도 인사관리위원회에서는 주요 변경사항에 대한 사전 설명 및 논의 없이 의결되었으며,¹⁹⁾ 채용계획을 심의한 인사관리위원회임에도 전문가 등 외부위

16) C은 체육 5급 채용, 지원자격 설정은 대표이사 A의 의견이었으며, 본인이 컨설팅사에 얘기를 해서 5급 채용과 지원자격 조건이 반영되었다고 진술

17) C은 문답조사 시 컨설팅 진행이유가 정해놓은 직급 기준과 지원자격에 대한 근거를 확보하기 위한 것이었는지를 묻는 질문에 “그것도 있는 것 같습니다.”라고 진술

18) □□장, ▣▣장, ▢▢장, ▤▤장, ♣♣장, ■■장, ▽▽장 등 내부위원 7명으로 구성

19) 제2021-7차 인사관리위원회 회의록 확인 결과, 지원 자격 등에 관한 언급 및 심의내용이 존재하지 않음

원을 포함하지 않고 내부위원만으로 채용계획을 심의하였다.²⁰⁾

이와 같이 주요 변경사항에 대한 실질적인 심의 없이 채용계획이 의결되는 등 인사관리위원회가 기능을 제대로 수행하지 못하였으며, 그 결과 규정에 위반되는 지원자격 설정 등 부적정한 채용계획이 그대로 확정되어 채용의 공정성과 투명성이 훼손되었다.

3) 채용대행업체 선정 시 심의위원 구성 부적정

체육산업은 인사관리위원회 의결 이후 2021. 7. 7. 2021년 신규직원 채용대행 용역을 제한경쟁입찰·협상에 의한 계약 방식으로 추진하고, 내부위원 3명과 외부위원 3명으로 구성된 제안서평가위원회에서 제안서를 평가하여 대행업체를 선정하는 것으로 하였다.

2021. 7. 23. 제안서 접수 결과, 당해 컨설팅 용역을 수행하였던 ♀♀를 포함한 5개 업체가 입찰에 참가하였다. ♀♀는 ① C이 채용담당자이던 2016~2018년 채용대행업체이고, ② C이 채용 관련 업무로 따로 연락해서 자문을 구하던 업체였으며,²¹⁾ ③ 당시 형성된 긍정적 인식이 이어져 C이 컨설팅 용역 업체로 선정²²⁾한 이력이 있다. 따라서, C은 공정한 심사를 기대하기 어려우므로²³⁾ C이 아닌 다른 심사위원을 선정하였어야 한다.

그러나 체육산업은 입찰참가업체를 사전에 확인하였는데도 C을 포함한 6명의 심사위원을 구성하여 2021. 7. 28. 제안심사위원회를 개최하였고, C 등 4명²⁴⁾이 1위로 평가를 하여 최종적으로 ♀♀가 채용대행업체로 선정되었다.

20) 이후 문화체육관광부의 2022년 제5차 채용실태 전수조사 결과(2022. 8.) 제도개선 통보를 받아 채용관련 인사관리위원회 개최 시 외부위원을 포함하는 것으로 2022. 9. 29. 「인사규정」 개정

21) C은 문답조사 시 “이 건 관련은 아니었고 △△담당자이던 시절에 블라인드 채용 경진대회 관련 업무로 ♀♀에 따로 연락해서 자문을 구하기도 했었습니다.”라고 진술

22) C은 문답조사 시 회사에 대해서 잘 알고 업무도 잘 수행한다고 생각했었던 ♀♀를 컨설팅 수의계약 업체로 선정하였다고 진술

23) C은 문답조사 시 사전 긍정적 인식이 있어 컨설팅 업체로 선정했던 업체가 지원했으니 점수에 영향이 있지 않은지를 묻자 “채용대행선정 평가에 그런 영향이 전혀 없다고는 말씀을 못 드리겠는데, 이 업체가 컨설팅도 그렇고 채용대행도 잘 수행할 업체라고 생각했었습니다. 당시에는 문제의식은 없었고, 참여해서 좋은 곳을 선정했으면 하는 마음으로 했었습니다.”라고 진술

24) 내부위원 3명(□□장(B), △△장(C), 공단 △△ 차장)과 외부위원 1명이 1위로 평가

나. 2022년 신규직원 채용 과정에서 부당한 업무처리

체육산업은 2021년 채용에서 체육 5급 합격자를 미배출한 즉시 2022년 신규직원 채용을 준비하여 2022. 3. 7. 【표 6】과 같이 체육 5급 1명을 포함한 신규직원 채용계획을 수립·공고하였고, E는 체육 5급에 지원하였다.

【표 6】 2022년 체육산업 신규직원 채용 경과

날짜	내용
2022. 1. 17.	제2022-3차 인사관리위원회 개최 및 채용계획 의결
2022. 1. 25.	2022년 신규직원 채용계획 및 용역 추진계획 수립
2022. 3. 7.	2022년 신규직원 채용계획 최종 수립·공고
2022. 4. 5.	서류전형 결과보고
2022. 4. 9.	필기시험 시행
2022. 5. 9.~13.	면접시험 시행
2022. 5. 20.	최종합격자 선정
2022. 5. 30.	신규채용 인사발령
2022. 6. 16.	신규직원 연봉책정

자료 : 2021년 신규직원 채용 관련 체육산업 내부분서 재구성

그리고 2022년 체육 5급의 지원 자격, 우대사항, 전형 절차 등을 정리하면 【표 7】과 같다.

【표 7】 2022년 체육 5급 지원자격, 전형 절차 등

구분	내용
지원자격	박사학위 소지 및 관련 근무경력 10년 이상인 자
우대사항(자격증)	· 전체 : ITQ, 컴퓨터활용능력 2급 이상, 워드프로세서, 평생교육사 2급 이상 · 체육분야 : 생활스포츠지도사 2급 이상
서류전형	계량평가(90) + 비계량평가(10) - 계량평가 : 학위논문(10), 연구실적(50), 우대자격증(20), 가점(10) - 비계량평가 : 심사위원들의 자기소개서 심사(10)
필기전형	직무기초능력평가(100)
면접전형	실무면접(50) + 종합면접(50)

자료 : △△-1094(2022.3.7.) 「2022년도 NCS기반 신규직원 블라인드 채용계획 수립·시행」 재구성

E는 서류전형(5명 중 3등)·필기전형(5명 중 4등)·면접전형(5명 중 1등)을 거쳐 최종 합격자로 선정되었는데, 그 과정에서 후술하는 1)~2)과 같은 사실이 확인되었다.

1) 특정인에게 유리하도록 채용계획(시기, 전형, 우대사항 등) 수립

체육산업의 신규직원 채용은 보통 매년 하반기에 실시되는데, 2021년 채용 결과 E가 인성검사로 탈락하자 통상적인 채용 시기²⁵⁾보다 이른 시기에 채용계획을 수립하였으며 E가 보다 유리하게 채용될 수 있도록 【표 8】과 같이 변경하여 시행하였다.

【표 8】 2021년, 2022년 체육 5급 채용계획 비교

구분	2021년	2022년
시기(공고~임용)	2021. 7.~10.(하반기)	2022. 3.~5.(상반기)
우대사항 (자격증)	생활스포츠지도사 2급 이상 등	2021년 우대사항 + 평생교육사 2급 이상 포함
서류전형	계량평가(80) 중 연구논문(40), 비계량평가_자기소개서(20)	계량평가(90) 중 연구논문(50), 비계량평가_자기소개서(10)
필기전형	직무기초능력평가(80) + 인성검사(20)	직무기초능력평가(100) * 인성검사는 참고자료로 활용

한편, 2022년 채용이 있기 전 A은 E와 통화하여 이와 같은 채용 일정 및 우대사항 신설 등의 내용을 미리 전달²⁶⁾하였음이 확인되었다.

2022년 신규직원 채용계획 사무·체육분야 공통 우대사항에는 ‘평생교육사 2급’ 자격증이 추가되었는데, E는 2021년 채용 탈락 후인 2021. 11. 30.에 ‘평생교육사 2급’ 자격증을 취득한 것으로 확인되었다.

25) 최근 10년(2016~2025년) 중 2019년을 제외하고 매년 신규직원 채용이 있었으며, 2020년(2019년도에 채용을 실시하지 않아 상반기에 시행)과 2022년만 상반기 채용 시행

26) 경찰서 송치결정서(2026.3.3.) 중 “Ⅵ. 송치 결정 이유”에 따름

그리고 2021년 서류전형에서 E가 만점을 받은 연구논문 항목의 배점이 40점에서 50점으로 상향 조정되었고, 높은 점수를 받지 못한 비계량평가(자기소개서) 배점은 20점에서 10점으로 하향 조정되었으며, 2021년 필기시험 당시 E가 I 레벨을 받아 부적격으로 탈락한 인성검사를 면접 시 참고자료로만 활용하고 필기시험에서 제외하는 것으로 채용 계획을 수립·시행하였다.

따라서 체육산업이 우대사항으로 추가한 자격증을 E가 마침 새로 취득하고, E가 만점을 받았던 서류 배점을 상향하고, E가 탈락한 인성검사 항목을 삭제하여 E에게 유리한 결과를 가져오게 된 것은 단순한 우연이라고 단정하기 어려우며, 특히 【표 5】와 같이 박사급 전문인력의 경우 서류전형에 우대사항을 적용하지 않고 필기전형에 인성검사를 권장한다는 컨설팅 결과를 받았음에도 이와 반대되는 방향으로 2022년 채용계획이 수립된 것은, 특정 지원자에게 유리한 방향으로 채용전형이 설계·변경된 것으로 볼 여지가 크다.

또한, 2022년 신규직원 채용계획 역시 전형방법 등 변경사항이 있었는데도 2021년과 마찬가지로 외부위원 없이 내부위원만으로 구성된 인사관리위원회에서 주요 변경사항에 대한 언급 및 논의 없이 심의·의결²⁷⁾하였으므로, 인사관리위원회가 제 기능을 수행하지 못하였으며 채용의 공정성을 확보하지 못하였다.

2) 면접위원 선정 과정 부적정

경영지침에서 개별 채용별로 그 절차와 방법을 기관장 등이 달리 정하도록 할 수 없도록 함에 따라 모든 분야의 면접 외부위원 선정은 동일 기준으로 구성하여야 한다. 이에 따라 체육산업은 면접위원 구성 시 채용대행업체로부터 면접위원 후보 목록을 받아 외부위원을 선정하고 있으며, 2018년 ‘5급 노무분야’ 채용 시에도, 2021년 ‘7급 체육분야’ 채용 시에도 동일한 방법으로 선정하였다. 2022년에도 공통·노무·회계·시설 채용분야의 경우 채용대행업체로부터 학력·경

27) 제2022-3차 인사관리위원회 회의록 확인 결과, 인성검사 삭제에 대해서는 언급하였으나 우대자격증, 서류전형 변경 등에 관한 언급 및 심의내용이 존재하지 않았음

력·면접수행경험이 포함된 후보 목록을 제공받아 그 중 외부위원을 선정하였다.

그러나 2022년 체육분야의 경우 다른 분야와 달리 체육산업 △△이 체육학과가 있는 일부 대학교 목록을 채용대행업체에 먼저 제공하고²⁸⁾, 채용대행업체는 △△으로부터 제공받은 각 대학에 면접위원 추천 요청 공문을 발송하여 추천받은 교수들로 외부위원 후보군을 구성하였다. 이후 △△은 이 후보군을 검토한 뒤 대표이사 A에게 보고하고 A은 외부위원을 최종 확정²⁹⁾하였다.

그러나 박사학위는 자격요건일 뿐 해당 채용은 대학원 박사과정 채용이 아닌 체육산업의 일반직 직원을 채용하고자 하는 것이므로 대학교수들만을 면접위원으로 반드시 선정할 필요성이 없으며, 특히 면접위원 후보군은 평가의 공정성과 독립성을 담보하기 위하여 객관적 기준에 따라 구성되어야 함에 따라 △△에서 대학교 목록을 제공해야 할 이유는 더욱이 없다.

그럼에도 체육산업은 2022년 체육분야 면접 외부위원에 한하여 선정 절차를 달리 운영하고, △△이 후보군 설정에 관여하여 체육학과 교수 내에서 면접위원이 추천·선정되도록 함으로써 면접 외부위원 구성의 독립성과 객관성을 훼손하였다.

그 결과, 타 채용분야의 면접위원 선정 절차와 달리 구성된 체육분야 면접 외부위원 4명 중 F(실무면접), G(종합면접)는 전 대표이사 A, 그리고 체육 5급 직원자 E가 소속된 ▷▷에서 같은 기간에 활동한 사실이 【표 9】와 같이 확인되며, 특히 G의 경우 2021년에도 체육분야 면접 외부위원으로 선정되어 2회 연속 체육분야 면접 외부위원으로서 심사를 진행한 것으로 확인된다.

28) C은 본인이 검색한 대학교 목록을 D에게 주고, D이 채용대행업체에 전달했다고 진술. 2022년 채용대행업체를 통해 △△이 대학교 목록을 전달한 사실 유선으로 확인

29) C은 문답조사 시 최종 확정 과정에서 “제 기억에는 변경이 없었던 것 같습니다.”라고 진술하였고, D은 “아마 변경되지 않았을까 싶은데 정확히 기억나진 않습니다.”라고 진술하여 최종 확정 과정에서 A이 면접위원을 변경하였는지는 알 수 없음

【표 9】▷▷ 임원 현황

이름	임기	직위
A	2003. 01. ~ 2021. 12.	회장
G	2020. 01. ~ 2021. 12.	편집위원장
F	2016. 01. ~ 2021. 12.	편집위원
E	2016. 01. ~ 2021. 12.	사무국장

자료 : 한국학술지인용색인 사이트(kci.go.kr) 내 ▷▷ 기관 정보 재구성

이렇게 선정된 F, G는 제척신청에 대해 안내를 받고, “심사평가 청렴서약서” 및 “서약서”³⁰⁾를 작성하였음에도 면접 시 제척신청을 하지 않았으며, E에게 지원자 중 가장 높은 점수를 부여하여 평가의 공정성을 저해하였다. 이로 인해 E는 필기전형을 4위로 통과하였음에도 면접전형을 1위로 통과하며 최종 합격하였다.³¹⁾

2021년, 2022년 신규직원 채용 과정 전반을 종합적으로 살펴보면, ① 규정과 다르게 설정된 지원 자격 ② 통상 시기와 다른 조기 채용 실시 ③ 서류전형 배점 조정 ④ 특정 자격증의 우대사항 신설 ⑤ 인성검사 제외 ⑥ 다른 분야와 상이하게 운영된 면접위원 선정 절차 ⑦ 이해관계가 있는 면접위원의 참여 등 채용 과정에서 반복적으로 특정 지원자에게 유리한 방향으로 작용한 사실이 확인된다. 이러한 점에 비추어 볼 때, 본 건 채용은 공정하게 운영되어야 할 채용 절차의 객관성과 신뢰성을 크게 훼손한 것으로 판단된다.

다. 경력연수 산정 부적정

체육산업은 【표 10】과 같이 「인사규정」 별표 3 “경력환산 기준표”에 따라 경력연수를 산정하고, 산정된 경력연수에 따른 경력가산액과 직급별 하한액을 더하여 신규직원의 기본연봉을 책정³²⁾하고 있다.

30) “심사평가 청렴서약서” 및 “서약서”에는 정직과 신뢰의 원칙에 따라 공정하고 투명하게 심사하며 일체의 청탁을 받지 않고 공정한 심사를 하기 어려울 경우 심사에서 제외 등을 서약

31) 면접전형 합격자는 서류전형 15%, 필기전형 35%, 면접전형 50%를 합산하여 고득점자 순으로 선정

32) 기본연봉 = 하한액 + [직급별 경력가산기준액 x (경력연수-3년)]

【표 10】 경력환산 기준표(2022. 6. 16. 기준)

구분	경력	환산율
갑	1. 국민체육진흥재단 및 올림픽조직위원회 직원 경력 2. 서울올림픽기념 국민체육진흥공단 직원 경력 3. 국가공무원 및 지방공무원 경력 (이하 생략)	100%
을	1. 금융기관 직원 경력 2. 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 따른 외부 감사대상 이외의 주식회사 등의 기업체 직원 경력 3. 사립학교 교직원으로 근무한 경력	80%
병	1. 사회단체 및 일반법인체 직원 경력 2. 기타 해당업무기관의 규모, 성격과 근무경력의 내용 정도에 따라 인사관리위원회에서 인정하는 경력	70%

자료 : 「인사규정」 별표 3 “경력환산기준표” 재구성

체육산업은 2022. 5. 30. E를 비롯한 2022년 신규직원 임용을 시행하였고, 2022. 6. 16. 임용된 신규직원에 대한 경력연수를 산정하고 기본연봉을 책정하였는데, E는 사립학교 교직원 근무경력을 80%로 환산한 4.8년과 시간강사 경력을 50% 비율로 반영한 8.48년을 더하여 경력연수 총 13.28년이 산정되었다.

그러나 경력환산 기준표에는 시간강사 경력이나 50% 반영 비율에 관한 규정이 존재하지 않는다. 그럼에도 2022년 신규직원 기본연봉 책정 직전, 규정에 부합하지 않는 별도의 문서³³⁾를 대표이사 결재로 승인한 후 해당 문서를 근거로 시간강사 경력에 대해 50%의 비율로 가산하였다.

이후 △△은 2022. 9. 29. 시간강사 경력에 대해 50%로 환산하여 경력을 산정하는 것으로 「인사규정」을 개정하였는데, 부칙에 따르면 이 규정은 이사회회의결을 받은 날부터 시행하도록 하고 있다.

따라서 「인사규정」 개정 전 기본연봉을 책정한 E의 경우 시간강사 경력을 경

33) △△-2549(2022. 6. 15.) “2022년 신규채용 직원 경력산정 계획(안)”

력연수 산정에 포함할 수 없음에도, 시간강사 경력을 포함하여 경력연수와 기본 연봉을 과다하게 산정함으로써 보수 산정의 적정성을 저해하였다.

4. 업무담당자의 부당한 업무처리

A은 2020. 5. 6.부터 2023. 9. 7.까지 대표이사로, C은 2020. 1. 1.부터 2022. 6. 30.까지 △△장으로, D은 2021. 7. 1.부터 2023. 12. 31.까지 채용담당자로 재직하면서 2021년, 2022년 신규직원 채용 업무를 수행하였고, 각각 최고감독자, 직상감독자, 담당자로서 2021년, 2022년 채용 업무를 처리하고 결재하였다. 이 중 A은 2023. 9. 7. 임기만료로 퇴직하였다.

가. A의 경우

A은 2008. 9. 8.부터 2011. 4. 25.까지 강원도 원주시 소재 ○○의 학교법인 ‘○○’에서 이사로 재직하였다. 그리고 1995. 3.경 ●● 사회체육학과 교수로 임용된 후 2022. 4. 30. 교수직에서 명예퇴직하였다.

E는 2007. 3. 1.부터 2011. 2. 28.까지 ○○에서 초빙교수 및 전임강사로 근무하였으며, 2011. 8. 29.부터 2015. 5. 31.까지 ●●에서 강사로 근무하였다.

A은 E와 같은 대학교에서 근무하며 알게 되었고, 2009년 및 2010년 A이 지도교수로 있던 대학원생의 박사과정 논문심사에 E가 외부심사위원으로 참여하기도 하였다. 또한, ▷▷에서 학회장과 사무국장으로 2016. 1.경부터 2021. 12.경까지 함께 재직하였다.

A은 친분이 있는 E를 채용하기 위해 2021년 신규직원 채용 전 E와의 통화에서 5급 전형 신설 내용에 대해 논의하였고,³⁴⁾ “3항 가. 1)” 과 같이 C으로 하여금 E에게 유리한 채용분야 및 자격요건으로 5급 채용을 시행하도록 지시하였다.³⁵⁾

34) 경찰서 송치결정서 중 “이 사건 채용 전 E와의 통화에서도 객관적으로 5급 전형 신설 내용에 대해 논의하는 내용이 확인됨”

35) C은 문답조사 시 채용 관련 사항은 주로 본인이 혼자 보고하였으며, 5급 채용, 체육분야 설정, 박사급 10년 이상의 자격요건 설정은 모두 대표이사의 의견이었다고 진술

그러나 2021년도 채용 과정 중 E가 인성검사에서 탈락하자 통상적인 채용 시기보다 이른 시기에 2022년도 신규 채용을 진행하도록 지시하였고,³⁶⁾ 인성검사 실시 여부를 재검토하도록 하고³⁷⁾ 평생교육사 2급 자격증을 우대하는 내용을 신설³⁸⁾하는 등 E가 보다 유리하게 채용될 수 있도록 전형을 변경하도록 하였다. 그리고 2022년 신규직원 채용이 있기 전 E와 통화하여 채용 일정 및 평생교육사 자격 신설 내용 등을 전달하였다.³⁹⁾

또한 「일반직 직원 채용관리 지침」 제19조(면접위원의 구성 및 제척·회피) 제1항에 따라 면접위원의 임명 및 위촉 권한은 대표이사에게 있는데, A은 이해관계가 있는 자는 외부위원으로 선정하지 않아야 하는데도 본인 및 E와 같은 기간에 ▷▷에서 활동한 F, G를 면접 외부위원으로 임명하였다.

그 결과 “3항” 과 같은 문제가 발생하였다.

나. C의 경우

1) 규정에 위반되는 지원 자격 설정 등 채용계획 관리 부적정

「일반직 직원 채용관리 지침」 제1조(목적) 및 제3조(주체)에 따라 △△장은 절차의 투명성과 공정성을 비롯한 일반직 직원 채용에 관한 모든 사항을 관리하여야 할 책임자이다.

C은 2021년 신규직원 채용계획 수립 시 A으로부터 박사학위를 소지한 근무경력 10년 이상의 5급 직원을 채용하라는 의견을 전달받았다. 그리고 A의 지시대로 직원을 채용하기 위해 채용계획 수립 전 컨설팅을 시행하기로 결정하였다.⁴⁰⁾

36) C은 문답조사 시 “대표님이 빨리 진행하라고 하셔서 그 당시에는 빨리하게 되었습니다.”라고 진술

37) C은 문답조사 시 “탈락의 사유를 말씀드렸더니 제도가 맞는건지 살펴보라는 취지로 말씀하셨던 것 같습니다. 인성검사를 삭제해라 이런 건 아니었습니다.”라고 진술하였으나, 대표이사가 언급을 해서 삭제한 것은 아닌지 묻자 “연계성은 있는 것 같습니다.”라고 진술

38) C은 문답조사 시 “대표이사의 의중이 반영되었습니다.”라고 진술

39) 경찰서 송치결정서에 따르면 2022년 채용이 있기 전 A과 통화하여 채용 일정 및 평생교육사 자격 신설 내용을 전달받았으며, 특정감사 과정에서 E에게 확인 결과 “한 번 탈락했기 때문에 다음 시험보면 더 잘 준비해야겠다는 생각을 했었기에 알아보았던 것 같습니다.”라고 서면 답변

40) C은 문답조사 시, “박사급을 채용해야 하는데 그동안 박사급을 채용했던 경험이 없어서 과정과 절차를 잘 만들기 위해 전문기관의 컨설팅을 받아서 진행하기로 하였습니다.”, “여러 의견을 수렴했는데, 제가 조금 더 강하게 주장한 편이었습니다. 제가 처음 제안한 것 같습니다.”라고 진술

C은 이 과정에서 컨설팅 담당자에게 5급 채용과 지원 자격 등을 전달⁴¹⁾하여 컨설팅 결과보고서에 반영하도록 하였고, 마치 컨설팅에서 박사학위를 소지한 근무경력 10년 이상인 자를 5급으로 채용 권고하는 내용의 결과가 나와 해당 채용을 진행하는 것처럼 만들었다.

특히 C은 박사학위를 소지한 5급 직원 채용이 반드시 필요하다고 생각하지 않았는데도 A이 지시했다는 이유로 체육 5급을 반영하였으며,⁴²⁾ 「인사규정」에 근거하지 않은 지원 자격에 대해서도 A이 정한 조건이라 규정을 검토하지 않은 채 그대로 설정하였다.⁴³⁾

이와 같이 C은 △△장으로서 채용계획의 적정성과 규정 부합 여부를 충분히 검토하여야 할 책임이 있는데도, 대표이사의 지시에 따라 추진된 채용계획에 대하여 관련 규정 위반 여부 및 채용 공정성 훼손 가능성을 충분히 검토하지 않은 채 업무를 추진하였다.

그 결과 A은 특정인에게 유리한 채용분야 및 자격 조건을 설정할 수 있었고, 채용계획의 공정성은 관리되지 못한 채 특정인이 채용되는 결과를 초래하였다.

2) 부실한 인사관리위원회 운영

「인사규정」 제7조(구성)에 따라 C은 △△장으로서 2021년, 2022년 인사관리위원회에서 간사 역할을 수행하였으며, 제2021-7차, 제2022-3차 인사관리위원회 회의록에 따르면 위원장은 간사에게 신규직원 채용계획 안건의 자세한 사항을 설명하도록 하였다.

그러나 C은 채용인원 및 전형절차 등 개괄적 사항만을 설명하였으며 제2021-7차 인사관리위원회에서는 규정과 다른 체육 5급 지원 자격, 제2022-3차 인사관리위원회에서는 우대자격증 신설, 서류전형 배점 변경 등에 대해서는 심

41) C은 문답조사 시, “저도 컨설턴트에게 분명히 얘기를 했고, 담당자도 얘기를 했을 것입니다.”라고 진술

42) C은 문답조사 시, 체육 5급 채용의 필요성을 묻는 질문에 “반드시라는 생각은 못했습니다.”, “대표이사가 문제점을 말씀하셨기 때문에 반영하였습니다.”라고 진술

43) C은 문답조사 시, “구체적으로 살펴보지는 않았고, 나중에 지나고 나서 알게 되었습니다.”, “대표이사가 정해진 기준으로 그대로 하였습니다.”라고 진술

의위원들에게 설명하지 않아 심의위원들이 실질적 심의 역할을 수행하지 못하도록 하였다.

결국 규정에 위배되는 지원 자격, 특정인에게 유리하게 적용된 채용전형별 변경사항 등이 검토 없이 원안대로 의결되었다.

3) 채용대행업체 선정 과정에 부적정하게 참여

채용대행업체 제안심사위원회 “심사평가 청렴서약서” 및 “서약서”에 따르면 심사위원은 공정하고 투명하게 심사를 수행하여야 하며, 공정한 심사를 하기 어려운 사정이 있는 경우 심사에서 제외될 것을 서약한다.

한편, 2020년도 제안심사위원회에서는 △△장이 간사 역할만 수행하고, □□장과 ■■■장을 내부 심사위원으로 선정하여 채용대행업체를 평가하였다. 즉, △△장이 직접 심사위원으로 참여하여 평가를 수행하여야 할 필수적 사정이나 관행이 있었다고 보기 어렵다.

그런데 C은 과거 업무 수행 및 자문 등으로 잘 알고 있어 컨설팅 수의계약 업체로 선정한 바 있는 ♀♀가 입찰에 참가하였다는 사실을 인지하고 있었는데도, 2021년도 제안심사위원회에 직접 심사위원으로 참여를 결정하였다. 또한 문답조사 과정에서 해당 업체에 대한 사전 인식이 평가에 영향이 전혀 없었다고 보기 어렵다는 취지로 진술한 바와 같이, 객관적이고 공정한 심사를 기대하기 어려운 상황이었다. 그럼에도 C은 회피하지 않고 평가에 참여하였고, 결과적으로 개인적 선호가 반영된 평가를 수행하는 등 채용대행업체 선정에 부적절하게 영향을 미쳤다.

4) 면접위원 선정 업무 부적정

C은 2022년 신규직원 채용 과정에서 “3항 나. 2)”와 같이 체육분야에 한하여 다른 채용분야와 달리 별도의 면접위원 선정 절차를 운영하도록 결정하고, 대학교 목록을 임의로 선정하여 채용대행업체에 제공하였다. 또한 2022. 4. 22.

채용대행업체로 하여금 면접위원 추천 요청 공문을 발송하도록 하고, 추천요청을 독려하기 위해 채용대행업체로 하여금 2022. 4. 25.~4. 27. 기간 중 각 대학교에 추가 연락을 하도록 하였다.

C은 채용대행업체로부터 2022. 4. 27. 18시경 최초 5명의 후보군을 송부받았고, 추천요청 독려 이후 4. 28. 15시경 2명, 18시경 3명의 후보군을 추가로 송부받았다. 이 과정에서 A 및 E와 이해관계가 있는 F, G가 동일하게 2022. 4. 28. 18시경 추가 반영된 것으로 확인된다. 이후 C은 2022. 5. 2. 최종 외부위원 후보 14명을 송부받아 외부위원 선정 절차를 진행하였다.⁴⁴⁾

이러한 선정 절차를 통해 특정 개인이 후보군에 편입되고 면접위원 최종 결정자인 A이 그 범위 내에서 면접위원을 선정하도록 함으로써 면접위원 선정의 독립성과 객관성을 훼손하였다.

또한 C은 선정된 외부위원들에 대하여 이해관계 여부, 동일인의 연속 참여 여부 등 공정성 확보를 위한 검증 절차를 실시하지 않았고,⁴⁵⁾ 이와 같은 운영으로 인해 이해관계가 있는 면접위원이 포함되고 동일 인물이 연속하여 면접위원으로 참여하는 등 “3항 나. 2)”와 같은 문제가 발생하였다.

이렇듯 경영지침에 반하여 체육 5급 분야에 한해 다른 채용분야와 상이한 선정 절차를 적용한 것은 △△장으로서 채용 공정성을 확보하기 위한 관리·감독 의무를 소홀히 한 행위에 해당한다.

5) 경력연수 산정 관리 소홀

「인사규정」 제27조(경력연수산정) 제2항에 따르면 경력산정은 인사담당부서 팀장이 하고, 인사담당부서 실장이 확인하도록 되어 있다. 따라서 신규직원 경력산정은 당시 △△장이었던 C에게 그 책임이 있다.

C은 “3항 다.”와 같이 E의 경력연수 산정 시 규정에 근거가 없는 시간강사

44) 채용대행업체가 D에게 메일로 엑셀 파일을 송부

45) C은 문답조사 시 외부 면접위원에 대해 검증없이 선임했다고 진술

경력을 반영하여 경력연수를 과다하게 산정한 문서에 대하여, 규정 적합 여부에 대한 충분한 검토 없이 검토·결재하였다.

경력연수 산정은 보수 수준을 결정하는 중요한 요소로서 관련 규정에 따라 엄격하게 적용되어야 함에도, C은 담당자가 기안한 내용을 충분한 검토없이 결재함으로써 결과적으로 E에게 유리한 연봉이 책정되도록 하였다. 이는 △△장으로서 경력산정 업무에 대한 관리·감독 의무를 소홀히 한 것이다.

다. D의 경우

1) 규정에 위반되는 지원자격 설정 부적정

「일반직 직원 채용관리 지침」 제1조(목적) 및 제3조(주체)에 따라 채용담당자는 절차의 투명성과 공정성을 비롯한 일반직 직원 채용에 관한 모든 사항을 관리하여야 한다.

D은 2021. 7. 1. △△으로 발령받아 2021년 신규직원 채용 업무를 담당하면서, “3항 가. 1)” 과 같이 「인사규정」에 부합하지 않는 지원 자격이 포함된 채용계획 수립 문서를 직접 기안하였다. 해당 지원 자격은 D이 △△으로 발령나기 이전에 이미 검토된 것이나, 채용업무를 실무적으로 수행하는 담당자로서 관련 규정과의 부합 여부를 충분히 검토하고 규정과 상충되는 사항이 있는 경우 이를 조정하여야 할 책임이 있음에도 이러한 검토를 소홀히 한 채 채용계획을 그대로 추진하였다.

이에 따라 규정상 응시가 가능한 대상자의 지원 기회가 제한되고, 규정에 위반되는 지원 자격이 그대로 확정되어 채용의 공정성과 형평성이 훼손되는 결과를 초래하였다.

2) 면접위원 선정 업무 부적정

D은 2022년 신규직원 채용 과정에서 C의 지시에 따라 “3항 나. 2)” 와 같이 대학교 목록 내에서 면접위원 후보군이 구성되도록 하고, 면접위원을 선정하는

업무를 C과 함께 수행하였다.

이러한 선정 절차를 통해 특정 개인이 후보군에 편입되고 면접위원 최종 결정자인 A이 그 범위 내에서 면접위원을 선정하도록 함으로써 면접위원 선정의 독립성과 객관성을 훼손하였다.

또한 D은 선정된 외부위원들에 대하여 이해관계 여부, 동일인의 연속 참여 여부 등 공정성 확보를 위한 검증 절차를 실시하지 않았고,⁴⁶⁾ 이와 같은 운영으로 인해 이해관계가 있는 면접위원이 포함되고 동일 인물이 연속하여 면접위원으로 참여하는 등 “3항 나. 2)”와 같은 문제가 발생하였다.

이렇듯 경영지침에 반하여 체육 5급 분야에 한해 다른 채용분야와 상이한 선정 절차를 적용한 것은 채용 공정성 확보를 위한 채용담당자로서의 의무를 소홀히 한 행위에 해당한다.

3) 경력연수 산정 부적정

D은 E의 시간강사 경력을 경력연수에 반영하기 위하여, 2022년 신규직원 기본연봉 책정 하루 전인 2022. 6. 15. “2022년 신규채용 직원 경력산정 계획(안)” 문서를 기안하여 대표이사 결재를 받았다. 그러나 신규 채용자의 기본연봉 책정을 위한 경력연수 산정은 「인사규정」 별표 3 “경력환산 기준표”에 따라야 하는 것으로, 관련 규정에는 시간강사 경력의 인정 기준이나 반영 비율에 관한 별도의 내용은 존재하지 않았다. 그럼에도 D은 규정 개정⁴⁷⁾ 등 기준 정비 절차를 거치지 않은 채, 기본연봉 책정 직전에 별도의 내부 기준을 마련하여 시간강사 경력을 추가 반영하였다.

그 결과 E의 경력연수와 기본연봉이 규정보다 과다하게 산정되었으며, 보수산정의 공정성과 적정성이 훼손되는 결과를 초래하였다.

46) D은 문답조사 시 업체에서 주는 경력 등을 보고 결정하였으며 검증은 없었다는 취지로 진술

47) 추후 시간강사 경력에 대해 50%로 환산하여 경력을 산정하는 것으로 「인사규정」을 개정(2022. 9. 29.)

관계기관 등 의견 및 검토결과

① 관련자 의견 및 검토결과

[“3항 가. 1)” 및 “4항 나. 1)” , “4항 다. 1)” 관련]

C은 5급 채용, 체육분야 신설 및 지원자격 설정은 대표이사의 의견에 따른 것이며, 규정에서 정한 기준보다 높은 수준으로 지원자격을 설정하는 것은 문제가 되지 않는다고 생각한다고 진술하였다. 또한 D은 당시 채용업무를 처음 담당하여 인지하지 못하였고 대표이사 결재를 받은 사항이므로 문제가 없다고 생각하였다고 진술하였다.

그러나 「인사규정」에서 정한 자격 기준은 응시 기회의 공정성을 확보하기 위한 기준에 해당하며, 합리적인 사유 없이 이를 강화하여 적용하는 것은 결과적으로 응시 기회를 제한하고 특정 대상자에게 유·불리를 초래할 수 있어 채용의 공정성과 형평성을 저해하는 행위에 해당한다. 또한 채용계획이 대표이사 결재를 거쳤다고 하더라도, 채용담당자와 △△장은 관련 규정과의 적합 여부를 검토하고 부당한 사항이 있을 경우 이를 시정하거나 보고하여야 할 책임이 있으므로 단순히 결재를 받았다고 해서 그 책임이 면제된다고 보기 어렵다.

따라서 C 및 D의 주장은 받아들이기 어렵다.

[“3항 가. 2)” 및 “4항 나. 2)” 관련]

C은 인사관리위원회 위원들에게 채용담당자가 사전 설명을 하여 인사관리위원회에서는 관련 발언이 없었을 것 같다고 하였고, D은 본인이 사전 설명을 하지 않았으며 △△장이 사전 설명했을 것으로 생각한다고 진술하였다.

그러나 당시 인사관리위원회 위원이던 H, I은 사전 설명을 받지 못하였고 인사관리위원회 당일 회의장에서 자료를 확인했다고 진술하였고, C과 D 모두 본인이 사전 설명하지 않았다고 하였으므로 사전 설명이나 논의 없이 심의·의결

이 이루어진 것으로 확인된다.

[“3항 가. 3)” 및 “4항 나. 3)” 관련]

C은 과거에도 □□장과 △△장이 제안심사위원회 심사를 수행했었기 때문에 같은 방식으로 진행하였다고 주장하였다. 그러나 바로 전년도 2020년 제안심사위원회에 △△장 C은 간사로 참여한 것으로 보아 과거의 진행방식을 유지한 것으로 보기는 어렵다.

또한 C은 제안심사위원회에 심사위원으로 참여하여 평가를 수행한 것이 문제라고 생각하지 않으며, 업무를 적극적으로 수행하자는 생각으로 참여했다고 주장하였다.

그러나 C은 ♀♀에 대해 사전에 형성된 긍정적 인식이 평가에 영향이 전혀 없었다고 보기 어렵다고 진술한 바 있다. 이와 같이 공정한 심사에 영향을 미칠 수 있는 사정이 존재하는 경우에는 스스로 회피하는 것이 타당한데도 심사에 참여한 것은 심사의 공정성을 저해할 우려가 있는 부적정한 행위에 해당하므로, C의 주장은 합리적인 사유로 보기 어렵다.

[“3항 나. 1)” 관련]

C은 대표이사의 지시에 따라 조기 채용을 하였으며 일할 사람이 없다는 얘기가 항상 있어서 필요하다고 생각하였다고 주장하였고, D은 당시 지난해 체육 5급이 뽑히지 않았으니 조기 채용을 하자고 C이 얘기하였으며 처음에는 바쁜 업무 등으로 할 수 없다고 했었지만 결국은 어쩔 수 없이 채용 절차를 진행하였다고 진술하였다.

그러나, 인력 부족 문제는 매년 반복적으로 제기된 사항인데도 특정 연도에 한하여 조기 채용이 이루어진 점, 2021년 채용에서 체육 5급 합격자가 없었던 직후 채용이 신속히 재추진된 점, D의 진술 중 체육 5급이 뽑히지 않았으니 조기 채용을 하자고 C이 얘기했었다고 진술한 점 등을 종합적으로 고려할 때, 이

는 통상적인 인력 운영 필요에 따른 것이라기보다는 체육 5급에 특정인을 채용하기 위한 조치로 보는 것이 타당하다.

[“3항 나. 2)” 및 “4항 나. 4)”, “4항 다. 2)” 관련]

C은 체육 5급은 박사학위를 소지한 10년 이상 경력의 지원자를 뽑다보니 더 퀄리티있는 면접위원을 선정하기 위해 해당 절차를 진행하였다고 주장하였으며, 대학교 리스트를 보낸 이유는 본인이 찾은 정보를 공유하고 싶어서였다고 주장하였다. 또한, 특정인을 면접위원으로 선정하는 의도가 있었다면 추가적으로 추천 요청을 독려하여 후보군을 확대할 필요가 없었을 것이라고 주장하였다.

그러나 ① 해당 채용은 대학원 박사과정 채용이 아니라 일반직 직원 채용으로서 반드시 대학교수만을 면접위원 후보군으로 구성해야 할 필요성이 인정되지 않는 점 ② 오히려 다른 채용분야와 달리 타기관 평가수행경험에 대한 검증 없이 선정하여 질적 확인이 미비한 점⁴⁸⁾ ③ 면접위원 선정은 채용의 공정성 확보에 있어 매우 중요하므로 타 분야와 달리 개인적으로 찾은 정보를 공유하여 영향을 미칠 필요가 없는 점 ④ 대행업체가 추천 독려를 하여 추가 구성된 후보군에 A 및 E와 같은 학회에서 활동한 F, G가 동시에 포함된 점 등을 종합하면 선정 과정의 공정성에 오히려 의문을 제기할 수 있어 C의 주장은 받아들이기 어렵다.

또한 C과 D은 F, G가 A 및 E와 같은 시기에 ▷▷에서 활동한 것은 몰랐으며, G가 2년 연속 면접위원으로 참여한 것은 알지 못했다고 진술하였다.

그러나 면접위원 선정 과정에서 이해관계 여부 및 동일인의 연속 참여 여부에 대한 검증 절차가 이루어지지 않았고, 그 결과 이해관계가 있는 면접위원이 포함되고 동일인이 2년 연속 면접위원으로 참여하게 된 점을 고려할 때, 해당 면접위원 선정 절차는 공정성을 훼손한 부적정한 업무처리에 해당한다.

48) 타 지원분야의 경우 면접위원 후보군의 경력/학력/평가수행경험을 검토하여 면접위원을 선정하였으나, 체육분야의 경우 평가수행경험란에 ‘학교추천’으로 기입. D은 문답조사 시 “이전 면접경력이 없다보니 학교 등으로 선정할 수 밖에 없었고”라고 진술하였으며, C은 문답조사 시 “담당자 얘기가 맞을 것 같습니다.”라고 진술

[“3항 다.” 및 “4항 나. 5)”, “4항 다. 3)” 관련]

C은 경력연수 산정 과정에 대해 기억이 나지 않으며 경력산정은 담당자를 믿고 진행하였다고 진술하였고, D은 시간강사 경력 산정에 대한 판단이 필요해서 대표이사 결재를 받아 우선 적용하였으며 시간적 여유가 없어 그렇게 하였다고 진술하였다.

그러나 규정에 따르면 경력산정은 △△장이 담당하며, 경력산정 기준에 없는 경우에는 이를 반영하지 않거나 사전에 규정을 정비한 후 적용하는 것이 타당함에도, 시간적 제약 등을 이유로 규정 개정 이전에 경력을 우선 반영한 것은 적정한 업무처리로 보기 어렵다.

따라서 관련자들의 주장은 인정하기 어려우며, 해당 경력연수 산정은 규정에 위반되는 부적정한 업무처리에 해당한다.

② 관계기관 의견 및 검토결과

[“3항 가. 1)” 관련]

체육산업은 채용 분야 지원자격 강화에 대해 ① 2020년 경영실적평가 지적사항49)을 반영하여 전문인력 확보50)를 추진한 사항이었고, ② 외부 컨설팅 결과 “박사학위를 소지하고 있으며, 현장 실무 경력 10년 이상의 전문인력을 선발할 것을 권장”의 내용의 반영하였고, ③ 경영지침 제15조 제4항51)에 따라 제한경쟁시험방식으로 채용을 추진하였으며, ④ 단순 경력직이 아닌 현장에 투입될 전문 체육분야였기에 직무 특성을 반영하여 임용자격 기준표 “5. 기타 전향과 동등한 자격이 있거나 임용예정 부서의 업무분야에 특수경험이 있다고 인정되는

49) □ 주요사업 ②  운영

○ '20년 기관은 기관의 설립목적에 따라 충실하게 국민 스포츠활동을 지원한 것으로 판단되지만 사업성과를 종합적으로 평가할 수 있는 체계 구축노력은 더욱 필요할 것으로 판단됨. 향후 사업의 내실화 및 고도화를 위해 종합적인 사업성과 평가체계 구축을 권고함

50) 경영실적평가 결과보고서에 명시되어 있지 않으나 경영실적평가 실사에서 평가위원이 발언하였다고 주장

51) 제15조(직원채용 원칙 등) ④ 공기업·공기업·준정부기관은 제3항의 규정에도 불구하고 특수분야 전문직종 등의 경우 동일한 조건을 가진 다수인을 대상으로 제한경쟁시험방식을 통해 채용할 수 있다. 이 경우 채용기준 또는 자격요건은 직위·직무특성을 감안하여 구체적으로 설정하고 이를 사전에 공개하여야 한다.

자”에 의거하여 지원자격을 설정하였다고 주장하였다.

그러나 ① 2020년 경영실적평가 결과보고서에는 전문인력 확보나 박사급 인력 채용 필요성이 명시되어 있지 않고 평가위원의 실사 발언 역시 객관적으로 확인되지 않으며, ② 경영실적평가 지적사항은  운영과 관련한 사항임에도 체육 5급 채용자인 E는 팀이 아닌 으로 발령받아 일반사무 업무를 수행하였으므로 경영실적평가 지적사항을 반영하여 전문인력 확보를 위해 체육 5급 채용을 추진하였다는 체육산업의 주장은 인정하기 어렵다.

그리고 컨설팅 결과는 C이 지원 자격 등을 컨설팅 업체에 사전 전달하여 결과보고서에 반영되도록 한 사실이 확인된다. 따라서 해당 컨설팅 결과는 독립적·객관적인 검토 결과라기보다 사전에 정해진 채용 방향을 사후적으로 정당화하기 위한 수단으로 활용된 것으로 보는 것이 타당하며, 근거로 인정할 수 없다.

또한 체육 5급 채용은 ① 특수직·전문직·전임직 등 별도의 직군이 아니라 일반직 채용으로써 사무·전산·회계 등 분야의 하나로 체육분야를 추가한 형태에 불과하고, ② 특수직으로 구분하지 않고 일반직 직원과 동일한 범위에서 인사이동 및 업무 수행을 할 계획이었고⁵²⁾, ③ 실제 체육 5급으로 합격한 E 역시 ·에서 일반직 전임자들이 수행했던 일반사무 업무를 수행⁵³⁾한 것을 종합하면 체육 5급은 경영지침 상 제한경쟁시험 대상인 특수분야 전문직종에 해당한다고 보기 어렵다.

아울러 임용자격 기준표의 “업무분야에 특수경험”에 의거하여 “박사학위 소지 및 관련 근무경력 10년 이상”을 설정한 것은 아무런 당위성이 없으며, “전향과 동등한 자격”에 의거하였다면 오히려 【표 4】에 따라 체육분야 근무경력 10년 이상이 아닌 7년 이상으로 설정하는 것이 타당하다. 또한 C은 구체적으로

52) 2022년 신규직원 채용계획에 따르면 사무·체육분야를 하나로 묶어 평생교육사 자격증 우대사항을 동일하게 적용하였으며, C은 문답조사 시 “발령이 날 수도 있으니 일반행정과 체육은 같은 그룹으로 보고 진행했었습니다.”라고 진술

53) 체육산업 업무분장표에 따르면 E는 에서 일반직 6급 전임자가 수행하던 업무의 일부를 분담받아 수행하였고, 에서도 일반직 7급 전임자가 수행하던 업무를 수행

관련 규정 등을 살펴보지는 않았고 지나고 나서 알았다고 진술하였으며, D은 채용업무를 처음 담당하여 인지하지 못하였다고 진술한 것으로 보아 임용자격 기준표에 의거하여 지원자격을 설정하였다는 것은 사실이 아니다.

따라서 체육산업의 주장은 받아들이기 어렵다.

[“3항 가. 2)” 관련]

체육산업은 ① 실장급 간부들을 대상으로 사전에 모든 협의를 마친 후, ② 인사관리위원회 개최 전 심의자료를 사전 배포하였고, ③ 인사관리위원회에서 심의자료에 대해 개별적으로 설명하는 과정을 거쳤으며, ④ 간부들이 참석하는 전략회의 개최 시에도 수차례 설명하였다고 주장하였다.

그러나 ① C과 D은 모두 사전 설명이 있었을 것이라고 추정하면서도 본인이 직접 설명하지는 않았다고 진술하였고, ② 인사관리위원회 위원 H, I 역시 사전 설명이 없었으며 인사관리위원회 당일 처음 자료를 확인하였고 진술하였고, ③ 회의록에도 규정과 다른 지원자격이나 전형 변경사항 등에 대한 실질적 심의 내용은 확인되지 않으며, ④ 전략회의 개최 자료⁵⁴⁾ 역시 컨설팅 개요 수준 외 세부적인 내용이 없어 결국 채용의 공정성에 영향을 미치는 사항들이 충분한 설명과 심의 없이 의결된 것으로 판단되므로 체육산업의 주장은 받아들이기 어렵다.

[“3항 나. 1)” 관련]

체육산업은 ① 상반기 조기 채용은 인력난에 따른 불가피한 조치였으며, ② 평생교육사 우대자격증 신설은 올림픽공원 평생교육원 운영 정상화 및 사업 확장을 위해 일반행정으로 응시하는 전체 인원에게 공통 적용한 것이었다고 주장하였다.

그러나 ① 체육산업은 지속적으로 인력난이 있었음에도 대부분 하반기에 채용

54) 체육산업에서 답변자료로 제출한 4차례 경영전략회의자료(2021.5.31./2021.6.21./2021.7.5./2022.1.17.) 검토 결과, 채용 목적, 인원, 일정 등에 관한 내용만 확인되며 지원 자격, 우대자격증 등 세부적인 내용을 설명한 것은 확인되지 않음

을 실시하였는데, 2022년에는 E가 인성검사에서 탈락한 직후 이례적으로 상반기 조기 채용을 실시하였고, ② 체육 5급이 뽑히지 않았으니 C이 조기 채용을 하자고 얘기하였다고 한 D의 진술내용 등⁵⁵⁾을 종합할 때 상반기 채용은 체육 5급 채용과 연관이 있다고 보는 것이 타당하다.

아울러 평생교육사 자격증 우대사항은 E가 해당 자격증을 취득한 이후 신설되었고, A이 이를 사전에 E에게 전달한 사실도 확인된다. 따라서 자격증 반영은 업무추진을 위한 경영상 판단일 수 있으나 그 과정은 채용의 공정성을 훼손한 것으로 판단된다.

[“3항 나. 2)” 관련]

체육산업은 경영지침 제16조 제9항은 체육학과가 있는 대학 목록을 업체에 공유하는 행위 자체를 금지하는 것은 아니라고 판단하였으며, 객관적으로 전문성 있는 위원 구성을 위해 특정 교수를 지칭한 것이 아닌 대학 목록을 공유하였다고 답변하였다.

그러나 객관적이고 전문성 있는 위원 구성을 위한 목적이었다면 특정 대학 목록을 공유하는 방식이 아니라 다른 채용분야와 동일하게 면접위원 후보군을 구성하고 경력/학력/면접수행경험 등 기준에 따라 전문성을 판단하는 절차만으로도 충분하였을 것으로 보인다.

그리고 E는 입사지원서에 학회 활동 이력을 기재하지 않았으며, 외부 면접위원 역시 ▷▷ 활동에 대한 사항이 기재되어 있지 않아 파악하는 것은 불가능하였다고 주장하였으며, 채용대행업체에 전년도 자료를 보냈기에 업체가 연속 위촉 제한 규정을 준수하여 후보군을 구성할 것으로 신뢰하여 세밀하게 챙기지 못한 미비 사항이라고 답변하였다.

학회 활동에 대한 기재 미비로 파악하기 어렵다는 사실은 인정되나 채용대행

55) D은 문답조사 시 “2021년 10월, 11월 쫓이었던 것 같습니다. 당시 5급이 안 뽑혔으니까 팀장님께서 하자고 말씀하셨고, 저는 하더라도 하반기에 하는게 맞다라는 얘기도 하긴 했었습니다.”라고 진술

업체만을 믿고 검증 업무를 수행하지 못한 것은 담당자들의 과오이며, 그 결과 이해관계가 있는 면접위원이 참여하고 동일 인원이 연속 위촉되는 결과가 발생하였다.

[“3항 다.” 관련]

△△은 「고등교육법」 개정(2019. 8.)에 따라 강사가 교원에 포함되었고, 당시 「인사규정」에 따르면 시간강사 경력은 “사립학교 교직원으로 근무한 경력”에 해당되는 “을 경력”으로 적용하여야 하는 상황에서, 규정 미비의 맹점으로 시간강사 경력을 과대 산정하는 것은 형평성에 맞지 않다고 판단하였으며 연구직 공무원 등의 경력환산율표 및 한국스포츠정책과학원 연구직 대학강사 경력 비율을 교차 참고하여 합리적인 50% 비율 산정을 도출하였다고 답변하였다. 이에 따라 과다한 경력산정을 예방하고 객관성과 합리성을 강화시키기 위한 적극 행정의 일환으로 “2022년도 신규채용 직원 경력산정 계획(안)”을 수립한 후 즉시 적용하여 경력산정에 반영하였고, 선결재된 계획안에 따른 기준을 명확하게 하기 위해 2022. 9. 이사회 승인을 거쳐 「인사규정」에 반영하였다고 답변하였다.

그러나 「고등교육법」 제14조의2에서 강사는 「사립학교법」을 적용할 때는 교원으로 보지 않는 점, 해당 규정은 「고등교육법」 개정 전인 1990. 7. 23. 제정 당시부터 운영되어 온 규정으로서 「고등교육법」 개정사항을 반영하여 별도로 개정되지 않은 점을 고려한다면 시간강사 경력은 「인사규정」에서 정한 “사립학교 교직원으로 근무한 경력”에 해당하지 않는다고 보는 것이 타당하므로 시간강사 경력을 “을 경력”으로 적용하여야 한다는 △△의 주장은 인정하기 어렵다.

또한 △△은 기존 규정상 시간강사 경력을 80%로 적용할 수 있었으나 과도한 경력산정을 방지하기 위해 50% 기준을 마련하였다고 주장하나, 이와 같이 별도의 환산기준을 마련할 필요가 있었다면 우선 「인사규정」 개정을 통해 기준

을 명확히 한 후 적용하는 것이 타당하였다. 그럼에도 △△은 규정 개정 이전에 내부 결재문서인 “2022년도 신규채용 직원 경력산정 계획(안)”을 근거로 별도의 기준을 마련하여 적용하였다.

특히 △△은 2022. 9. 「인사규정」 개정을 통해 시간강사 경력을 50%로 환산하는 기준을 신설하면서 부칙에 “이 규정은 이사회 의결을 받은 날부터 시행한다.”고 명시하였는바, 이는 개정 이전에는 시간강사 경력에 대한 적용기준을 적용할 수 없다⁵⁶⁾는 것을 전제로 한 것으로 볼 수 있다. 실제 개정 사유에서도 “시간강사 경력 및 통상근무 시간보다 짧게 근무한 경력에 대한 산출기준 마련”이라고 기재하고 있어, 기존 규정상 시간강사 경력을 인정하는 별도의 기준 자체가 없었던 것으로 판단된다.

징계요구 양정

① 규정에 근거하지 않은 지원 자격을 설정하여 채용 기회 균등 보장의 원칙을 어기고 ② 기존 채용 계획과 다른 지원 자격, 서류전형 배점, 우대자격증 신설 등 주요 채용계획의 변경사항을 인사관리위원회 위원들에게 설명하지 않아 인사관리위원회가 채용 공정성을 심의할 수 있는 기능을 하지 못하도록 하고 ③ 2021년 채용대행업체 제안서평가위원회에 참여하여 평가의 공정성을 훼손하고 ④ 경영지침을 위반하여 2022년 체육 5급 분야만 면접위원 선정방식을 달리 설정하여 이해관계가 있는 면접위원, 2년 연속 동일한 면접위원이 선정되게 하였으며 ⑤ 규정에 없는 경력연수를 산정하여 기본연봉을 과다하게 책정한 C의 행위는 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 제14조, 제16조 및 체육산업 「인사규정」 제6조, 제9조, 제15조, 제27조, 체육산업 「일반직직원 채용관리 지침」 제6조, 제9조, 제19조, 「직원연봉규정」 제13조를 위반한 것으로 인사규정 161조

56) 이사회 회의록 중 참여 이사가 “경력 환산기준 개정사항과 관련된 내용은 기존 직원들에게 소급하여 적용되는 것입니까?”라고 묻자 △△장이 “원칙적으로 개정된 규정의 효력 발생 이후 대상자부터 적용할 예정입니다.”라고 답변

제1항 제1호, 제2호 및 제5호에 따른 징계 사유에 해당한다.

또한 C과 함께 ① 규정에 근거하지 않은 지원 자격을 설정하여 채용 기회 균 등 보장의 원칙을 어기고 ② 경영지침을 위반하여 2022년 체육 5급 분야만 면접 위원 선정방식을 달리 설정하여 이해관계가 있는 면접위원, 2년 연속 동일한 면접위원이 선정되게 하였으며 ③ 규정에 없는 경력연수를 산정하여 기본연봉을 과다하게 책정한 D의 행위는 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 제16조 및 체육산업 「인사규정」 제15조, 제27조, 체육산업 「일반직직원 채용관리 지침」 제6조, 제19조, 「직원연봉규정」 제13조를 위반한 것으로 인사규정 161조 제1항 제1호, 제2호 및 제5호에 따른 징계 사유에 해당한다.

조치할 사항

한국체육산업개발(주) 대표이사는

【징 계】 ① 채용 관련 규정 및 지침을 위반하고 공정성과 투명성이 훼손된 방식으로 2021년 및 2022년 신규직원 채용절차를 부적절하게 운영한 아래 직원에 대해 「인사규정」 제161조(징계사유 등) 제1항 제1호, 제2호 및 제5호에 따라 “중징계” 처분하시기 바랍니다.

직 위	직 급	성 명	해당부서 근무기간	당시근무처(현 근무처)
센터장	3급	문 식	2020. 1. 1. ~ 2022. 6. 30	△△ (◇◇)

② 담당 팀장의 부적절한 업무지시를 수용하여 2021년 및 2022년 신규직원 채용절차를 부적절하게 운영한 아래 직원에 대해 「인사규정」 제161조(징계사유 등) 제1항 제1호, 제2호 및 제5호에 따라 “경징계 이상” 처분하시기 바랍니다.

직 위	직 급	성 명	해당부서 근무기간	당시근무처(현 근무처)
팀장	4급	D	2021. 7. 1. ~ 2023. 12. 31	△△ (△△)

【통 보(인사자료)】 자신과 친분이 있는 자를 채용하기 위해 특정인에게 유리하도록 채용계획을 변경한 A의 비위행위는 「임직원행동강령운영지침」 제4조 및 제14조에 위배된 것으로 엄중한 인사조치가 필요하다고 판단되나 퇴직한 바 있어 그 비위내용을 통보하오니 이를 인사자료로 활용하시기 바랍니다.

서울올림픽기념국민체육진흥공단 상임감사(직무대행) 통 보

제 목 부정한 영향력 행사로 인한 특정인 부당 채용

관 계 부 서 한국체육산업개발(주) △△

내 용

1. 사건 개요

한국체육산업개발(주)⁵⁷⁾(이하 “체육산업”이라 한다) △△은 2022년 신규직원 채용 과정에서 체육분야 일반직 5급 신규직원으로 E를 최종 합격·임용하였으며,⁵⁸⁾ 이와 관련하여 ●●는 당시 대표이사 A⁵⁹⁾이 특정인을 채용하기 위하여 채용 과정에 부당하게 개입한 것으로 판단하여 2026. 3. 3. 기소의견으로 송치 결정하였다.⁶⁰⁾

그리고 ●●의 수사 결과 및 서울올림픽기념국민체육진흥공단 특정감사⁶¹⁾ (2026. 3. 30.~4. 10.) 결과, 해당 채용은 일반적인 채용 절차에 따라 공정하게 진행된 것으로 보기 어려우며, 특정인인 E에게 유리하도록 채용 전 과정이 설계·운영된 사실이 확인되었다.

2. 관계 법령 및 판단 기준

「인사규정」 제42조의 3(합격결정 취소)에 따르면 부정합격자(본인 또는 본인과 밀접한 관계가 있는 타인이 채용에 관한 부정한 청탁, 압력 등의 부정행위를 한 경우, 해당 부정행위로 인해 채용에 합격한 본인)에 대해 합격을 취소할 수 있

57) 체육산업은 「공공기관 운영에 관한 법률」의 적용을 받는 ‘기타공공기관’에 해당

58) 2021년 최초로 체육분야를 신설 후 일반직 5급으로 1명의 신규직원을 채용하고자 하였으나 필기전형 단계에서 응시자들이 모두 탈락하였고, 2022년 다시 한 번 체육분야 일반직 5급으로 1명을 채용하고자 하였으며 E가 최종 합격함

59) A은 2020. 5. 6. 체육산업 대표이사로 임명되었으며, 2023. 9. 7. 임기 종료로 퇴직

60) 당시 대표이사 A 등이 A과 친분이 있는 E를 직원으로 채용하기 위하여 채용 분야를 신설하고 내규를 개정하는 등 채용 과정에 부당하게 개입하였다는 신고가 국민권익위원회로 접수되었고, 국민권익위원회는 이 사안을 문화체육관광부 및 경찰청에 송부. 그 결과로 ●●에서 수사를 진행

61) 문체부에서 공단으로 이 사안을 2025. 11. 13. 송부하였으며, 공단은 경찰서 수사 종료 후 특정감사를 시행함

도록 하고 있으며, 같은 규정 제149조(직권면직) 제5항에 따르면 부정한 방법으로 임용되었으나 부정에 직접 가담하지 아니한 자를 면직시킬 경우에는 필요 시 징계위원회⁶²⁾의 동의를 거칠 수 있도록 하고 있다.

그리고 「일반직직원 채용관리 지침」 제19조(면접위원의 구성 및 제척·회피) 제5항에 따르면 면접위원과 지원자들 간의 관계가 심사점수에 직·간접적으로 영향을 줄 수 있는 경우, 해당 면접위원은 면접을 회피하여야 하며, 회피하지 않고 심사점수에 영향을 줄 수 있는 관계인 것이 밝혀질 경우 해당 지원자의 합격 여부를 취소할 수 있도록 하고 있다.

또한 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 제16조(채용 공정성 관리)⁶³⁾ 제4항에 따르면 응시자와 근무경험 관계 등 공정을 기대하기 어려운 특별한 관계나 사정이 있음에도 이를 위반하여 면접위원을 한 사실이 있는 자는 서류전형 및 면접전형의 위원이 될 수 없도록 하고 있다.

따라서, 타인의 부정행위나 공정을 기대하기 어려운 관계의 면접위원의 심사 수행으로 인해 채용에 합격한 직원의 경우 해당 직원에 대한 합격 취소를 인사관리위원회에서 검토하여야 하며, 해당 면접위원은 앞으로 채용 관련 외부위원으로 선정하지 않도록 해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

특정인인 E가 채용되도록 A은 ① 2021년 최초 채용 과정에서 체육분야를 신설⁶⁴⁾한 후 규정에 없는 E에게 유리한 지원 자격요건⁶⁵⁾을 설정하여 다른 경쟁자들의 응시 기회를 제한하였고 ② E가 인성검사로 탈락하자 통상적인 채용 시기보다 이른 시점에 2022년 신규채용을 다시 추진⁶⁶⁾하면서 ③ E가 새로 취득한

62) 징계에 관한 사항을 심의하는 인사관리위원회를 지칭함

63) 「공공기관의 혁신에 관한 지침」 제25조(인사운영)에 따라 기타공공기관은 인사운영의 공정성 확보 등을 위해 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 제16조를 준용하도록 하고 있음

64) A은 2021년, 2022년 체육분야 채용을 시행하였으나, E가 채용된 후인 2023년부터는 미시행

65) 「인사규정」에 따르면 일반직 5급의 임용자격 기준은 “7년 이상 체육분야 경력자, 국가 또는 지방공무원으로 5년 이상 재직한 자” 등이나 체육분야 일반직 5급의 자격요건은 “박사학위 소지 및 관련 근무경력 10년 이상인 자”로 설정. 한편, E는 체육학 박사학위 및 10년 이상의 근무경력이 있음.

평생교육사 자격증⁶⁷⁾을 우대사항에 추가하고, E가 높은 점수를 받은 연구실적 배점을 상향하는 등 서류전형 배점⁶⁸⁾을 변경하고, 2021년 채용 당시 E의 탈락 사유⁶⁹⁾가 되었던 인성검사를 필기전형에서 제외하였다.

또한 ④ 2022년 체육분야 면접위원 선정 과정은 다른 채용분야와 달리 별도의 절차를 운영⁷⁰⁾하였다. 그 결과 A 및 E와 같은 기간 ▷▷에서 활동한 F, G가 외부위원으로 선정⁷¹⁾되었으며, 특히 G는 2021년에 이어 2022년에도 동일 분야 면접위원으로 참여한 것으로 확인되었다.⁷²⁾

F와 G는 「일반직직원 채용관리 지침」 제19조에 따라 지원자와의 관계가 심사에 영향을 줄 수 있는 경우 스스로 회피하여야 함에도 회피하지 아니한 채 면접 심사에 참여하였고, 이들은 E에게 지원자 중 가장 높은 점수를 부여하였다.

그 결과 E는 필기전형에서는 4위로 낮은 순위를 기록하였음에도 면접전형에서 가장 높은 점수를 받아 최종 합격하였다.⁷³⁾

한편 경찰 수사 결과에 따르면, A은 E와 과거 같은 대학에서 근무하고 ▷▷에서 각각 회장과 사무국장으로 함께 활동하는 등 친분 관계가 있었으며, 채용 전 E와의 통화에서 체육 5급 전형 신설 등에 대해 논의하는 내용이 확인되었다. 또한 2022년 신규채용 추진 과정에서도 E에게 채용 일정 및 평생교육사 자격 우대 신설 내용을 전달한 사실이 확인되었다.⁷⁴⁾

66) 최근 10년(2016~2025년) 중 2019년을 제외하고 매년 신규직원 채용이 있었으며, 2020년(2019년도에 채용을 실시하지 않아 상반기에 시행)과 2022년만 상반기 채용 시행, 2022년 초기 채용은 A의 지시로 진행

67) E는 2021년 신규직원 채용 탈락 후인 2021. 11. 30.에 평생교육사 2급 자격증을 취득하였는데, 2022년 신규직원 채용 우대사항으로 '평생교육사 2급 이상'의 자격증이 포함

68) E는 2021년 신규직원 채용과정 중 서류전형에서 연구실적은 40점 만점에 40점, 자기소개서 심사는 20점 만점에 13점을 획득. 2022년 서류전형 배점은 연구실적 40→50점, 자기소개서 20→10점으로 변경

69) 2021년 신규직원 채용과정 중 필기전형은 직무기초능력평가 80%와 인성검사 20%로 구성되며, 인성검사 결과가 D,F,I 레벨인 경우 부적격으로 합격에서 제외됨. E는 인성검사서 1레벨(최하 등급)을 받아 탈락하였음

70) 매년 채용분야에 관계없이 면접위원 선정은 채용대행업체로부터 면접위원 후보 목록을 받아 선정. 그러나 2022년 체육분야의 경우 △△이 일부 대학교 목록을 채용대행업체에 먼저 제공하고, 채용대행업체는 각 대학에 면접위원 추천 요청 공문을 발송하여 면접위원 후보군을 구성. 그러나 「공기업·준정부기관의 경영에 관한 지침」 제16조(채용 공정성 관리)에 따르면 개별 채용별로 그 절차와 방법을 기관장 등이 달리 정할 수 없도록 하고 있음

71) 2022년 면접전형은 실무면접과 종합면접으로 이루어져 있으며, 각 면접 당 내부위원 2명과 외부위원 2명으로 면접위원 편성. F은 실무면접위원, G는 종합면접위원으로 각각 편성됨

72) 「일반직직원 채용관리 지침」 제19조(면접위원의 구성 및 제척·회피)에 따르면 동일인을 2회 연속 채용 외부위원으로 선정하지 않도록 하고 있음

73) 면접전형 합격자는 서류전형 15%, 필기전형 35%, 면접전형 50%를 합산하여 고득점자 순으로 선정

74) E에게 확인 결과, 2021년 채용 과정 탈락 후, 한 번 탈락했기 때문에 다음 시험에 더 잘 준비해야겠다는 생각으

위와 같은 사실관계를 종합하면, E의 채용은 밀접한 관계에 있는 A의 부정한 영향력 행사로 인한 특혜 부여 및 공정성을 훼손한 채용절차를 통해 이루어진 것으로 판단되며 「인사규정」 제42조의 3에 따른 부정합격자에 해당한다고 보는 것이 타당하다.

또한 F 및 G는 지원자와의 관계가 심사에 영향을 줄 수 있는 상황에서 면접위원으로 참여하여 채용 공정성을 훼손하였으므로, 향후 체육산업 채용 외부위원 선정 시 배제하는 등 적절한 조치가 필요하다.

관련기관 의견 및 검토결과

합격 취소와 관련하여 △△은 합격 취소는 해당 직원의 직접적인 부정행위나 청탁 사실이 객관적으로 증명되어야 가능하다고 판단되며, 부정합격자에 대한 합격 취소는 근로계약의 일방적 해지로서 실질적인 해고에 해당하므로 근로기준법 제23조에 따른 정당한 이유가 반드시 필요하여, 현재 전 대표이사만이 검찰에 송치된 상황이며 해당 직원이 금품을 수수하거나 부당한 청탁에 직접 가담했다는 명확한 사실관계나 수사 결과는 확인되지 않아 현 시점에서의 합격 취소는 무죄추정의 원칙에 위배될 소지가 크다고 판단한다고 답변하였다. 또한 제척·회피의무는 면접위원에게 부여된 의무로 해당 직원이 부당하게 관여했다는 명백한 입증이 없는 한, 해당 직원의 귀책사유로 전가하여 해고 사유로 삼는 것은 타당하지 않다고 판단한다고 주장하였다.

그러나, 「인사규정」 제42조의 3에서 본인과 밀접한 관계가 있는 타인의 부정행위로 채용된 경우도 부정합격자로 규정하고 있고, 부정한 방법으로 임용되었으나 부정에 직접 가담하지 아니한 자를 면직시키는 경우에 대한 규정도 있는바, 이는 반드시 해당 직원의 직접적인 청탁이나 가담 등이 확인되어야만 합격

로 A과 통화를 하여 알아보았다고 답변함

취소가 가능한 것이 아님을 의미한다.

그리고 본 건은 전 대표이사 A이 특정인을 채용하기 위하여 채용분야 신설, 자격요건 및 전형기준 변경, 이해관계가 있는 면접위원 선정 등 채용 전반에 걸쳐 부당한 영향력을 행사한 사실이 검찰 수사 및 감사 결과 확인된 사안으로, 해당 채용이 공정한 경쟁 절차에 따라 이루어졌다고 보기 어렵다.

특히 E는 2022년 채용이 있기 전 2022년 채용을 더 잘 준비해야겠다는 생각으로 A과 직접 통화하여 채용 일정 및 평생교육사 자격 우대 내용 등을 사전에 전달받은 사실이 확인되었는 바, 이는 특정 지원자에게만 채용 관련 정보를 사전 제공한 것으로 채용 공정성을 훼손한 행위에 해당하며, E 또한 이러한 정보 제공이 통상적인 채용절차와 다르다는 점을 충분히 인식할 수 있었을 것이라 판단된다.

또한 「일반직직원 채용관리 지침」 제19조 제5항은 면접위원이 회피하지 않고 심사점수에 영향을 줄 수 있는 관계인 것이 밝혀질 경우 해당 지원자의 합격 여부를 취소할 수 있도록 규정하고 있으므로, 해당 지원자에 대한 합격 취소가 불가능하다고 보기는 어렵다.

아울러 △△은 근로기준법 제23조를 근거로 합격 취소는 어렵다고 주장하나 본 건은 일반적인 징계해고가 아니라 채용 공정성 훼손 및 부정행위에 따른 합격결정 취소 여부를 판단하는 사안이며, 무죄추정의 원칙 또한 형사판결 확정 전 감사결과 및 객관적 사실관계를 기초로 관련 규정에 따른 인사상·행정상 조치 필요성 판단까지 제한하는 것은 아니다.

따라서 해당 채용은 밀접한 관계인의 부정한 영향력 행사와 공정성을 훼손한 채용절차로 이루어진 것으로 확인되는 이상 부정합격 해당 여부 및 합격 취소 필요성에 대하여 인사관리위원회 등 관련 절차를 거쳐 적정하게 검토할 필요가 있다.

그리고 면접위원과 관련하여 △△은 해당 위원들에 대해 체육산업의 채용을 포함한 어떤 자문이나 평가위원 위촉명단에서 영구 배제하도록 조치하며, 서약서 내 제척·회피 사유에 대한 구체적 명시 및 사전교육 강화 등으로 위반사례가 재발하지 않도록 채용관리시스템을 개선하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

한국체육산업개발(주) 대표이사는

【통 보】 ① 「인사규정」 제42조의 3 및 제149조 제5항, 「일반직직원 채용관리지침」 제19조 제5항에 따라 적절한 조치를 하시기 바랍니다. ② 채용 공정성을 위반하고 면접위원을 수행한 외부위원들에 대해 향후 외부위원 선정 시 배제하는 등 적절한 조치를 하시기 바랍니다.

서울올림픽기념국민체육진흥공단 상임감사(직무대행) 시정요구

제 목 신규직원 경력가산액 책정 부적정

관 계 부 서 한국체육산업개발(주) △△

내 용

1. 업무 개요

한국체육산업개발(주)⁷⁵⁾(이하 “체육산업”이라 한다) △△은 매년 신규직원 채용을 실시하고, 최종 합격된 직원에 대해 경력가산액을 포함하여 연봉을 책정하고 있다.

2. 관계 법령 및 판단 기준

「인사규정」 제3조(적용범위)에 따르면 「인사규정」은 회사의 모든 직원에게 적용하며, 제27조(경력연수산정)에 따라 직원의 기본연봉 산정에 필요한 경력연수를 계산하도록 하고 있다.

그리고 「직원연봉규정」 제2조(적용대상)에 따르면 일반직직원은 「직원연봉규정」을 적용하도록 하고 있으며, 제13조(신규채용시 기본연봉 책정) 제2항에 따르면 신규채용자가 경력이 있는 경우에는 별표 4 기본연봉 책정기준표 및 별표 5 경력가산 기준액을 따라 가산하도록 하고 있다.

따라서 체육산업은 신규채용자의 기본연봉 책정 시 「인사규정」에 따라 경력연수를 산정하고 「직원연봉규정」에 따라 경력가산액을 가산하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

체육산업은 2022. 6. 16. 2022년 신규직원의 기본연봉을 책정하였는데, 당시의

75) 체육산업은 「공공기관 운영에 관한 법률」의 적용을 받는 ‘기타공공기관’에 해당

「인사규정」에 따르면 경력은 【표 1】과 같이 갑경력·을경력·병경력으로 구분하며, 각각의 경력기간은 100%, 80%, 70%로 환산하여 계산하도록 하고 있다.

【표 1】경력환산 기준표(2022. 6. 16. 기준)

구분	경력	환산율
갑	1. 국민체육진흥재단 및 올림픽조직위원회 직원 경력 2. 서울올림픽기념 국민체육진흥공단 직원 경력 3. 국가공무원 및 지방공무원 경력 (이하 생략)	100%
을	1. 금융기관 직원 경력 2. 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 따른 외부 감사대상 이외의 주식회사 등의 기업체 직원 경력 3. 사립학교 교직원으로 근무한 경력	80%
병	1. 사회단체 및 일반법인체 직원 경력 2. 기타 해당업무기관의 규모, 성격과 근무경력의 내용 정도에 따라 인사관리위원회에서 인정하는 경력	70%

자료 : 「인사규정」 별표 3 “경력환산기준표” 재구성

그러나 2022년 신규직원 기본연봉 산정 시, 규정에 근거한 기준이 아닌 별도의 문서를 대표이사 결재로 수립⁷⁶⁾한 후 해당 문서를 근거로 시간강사 경력에 대해 50%의 비율로 환산하여 가산하였다.

그 결과 신규직원 중 시간강사 경력이 있는 E의 기본연봉이 【표 2】와 같이 책정되었다.

【표 2】신규직원 기본연봉 책정

성명	하한액(A)	경력가산액(B)				기본연봉 (A+B)
		규정에 따른 경력(C)	시간강사 (D)	경력합계 (C+D)	경력가산액	
E	40,492,000	4.8	8.48	13.28 ⁷⁷⁾	5,678,500 ⁷⁸⁾	46,171,000

76) △△-2549(2022. 6. 15.) “2022년 신규채용 직원 경력산정 계획(안)”

77) 경력산정은 13.28년, 경력가산액 책정 시 13년 3개월로 반영

78) 554,000원(경력가산기준액)×[13년 3개월(경력합계)-3년]

이후 △△은 2022. 9. 29. 시간강사 경력에 대해 50%로 환산하여 경력을 산정하는 것으로 「인사규정」을 개정하였는데, 부칙에 따르면 이 규정은 이사회회의결을 받은 날부터 시행하도록 하고 있다.

따라서 「인사규정」 개정 전 기본연봉을 책정한 E의 경우 시간강사 경력을 경력가산액 산정에 포함할 수 없으므로 E의 경력가산액은 1,013,820원⁷⁹⁾, E의 최초 기본연봉은 41,506,000원이 책정되어야 한다. 또한 【표 3】과 같이 2022. 6. 임용 이후 2026. 5. 현재까지 지급된 기본급 및 수당 중 경력가산액 재책정에 따른 차액 20,694,048원에 대해서는 환수가 필요하다.

【표 3】 E 급여지급내역 및 환수대상금액

연도		기본급	시간외수당	연차수당	합계
2022년 (6~12월)	기존지급액(A)	28,404,649원	3,821,870원	-	32,226,519원
	조정산출액(B)	25,534,555원	3,460,006원	-	28,994,561원
	차액(A-B)	2,870,094원	361,864원	-	3,231,958원
2023년	기존지급액(A)	49,170,498원	6,092,687원	-	55,263,185원
	조정산출액(B)	44,253,667원	5,557,490원	-	49,811,157원
	차액(A-B)	4,916,831원	535,197원	-	5,452,028원
2024년	기존지급액(A)	52,212,996원	4,867,099원	2,545,079원	59,625,174원
	조정산출액(B)	47,008,593원	4,438,523원	2,239,032원	53,686,148원
	차액(A-B)	5,204,403원	428,576원	306,047원	5,939,026원
2025년	기존지급액(A)	43,647,550원	2,669,808원	785,815원	47,103,173원
	조정산출액(B)	39,301,810원	2,434,323원	716,504원	42,452,637원
	차액(A-B)	4,345,740원	235,485원	69,311원	4,650,536원
2026년 (1~5월)	기존지급액(A)	13,827,250원	-	-	13,827,250원
	조정산출액(B)	12,406,750원	-	-	12,406,750원
	차액(A-B)	1,420,500원	-	-	1,420,500원
합계	기존지급액(A)	187,262,943원	17,451,464원	3,330,894원	208,045,301원
	조정산출액(B)	168,505,375원	15,890,342원	2,955,536원	187,351,253원
	차액(A-B)	18,757,568원	1,561,122원	375,358원	20,694,048원

자료 : 체육산업 △△ 답변서 제출자료 재구성

79) 554,000원(경력가산기준액)×[4년 10개월(경력합계)-3년]

관련기관 의견 및 검토결과

△△은 「고등교육법」 개정(2019. 8.)에 따라 강사가 교원에 포함되었고, 당시 「인사규정」에 따르면 시간강사 경력은 “사립학교 교직원으로 근무한 경력”에 해당되는 “을 경력”, 보수적으로 보더라도 “기타 해당업무기관의 규모, 성격과 근무경력의 내용 정도에 따라 인사관리위원회에서 인정하는 경력”에 해당되는 “병 경력”으로 적용하여야 하는 상황에서, 규정 미비의 맹점으로 시간강사 경력을 과대 산정하는 것은 형평성에 맞지 않다고 판단하였으며 연구직 공무원 등의 경력환산율표 및 한국스포츠정책과학원 연구직 대학강사 경력 비율을 교차 참고하여 합리적인 50% 비율 산정을 도출하였다고 답변하였다. 이에 따라 과다한 경력산정을 예방하고 객관성과 합리성을 강화시키기 위한 적극행정의 일환으로 “2022년도 신규채용 직원 경력산정 계획(안)”을 수립한 후 즉시 적용하여 경력산정에 반영하였고, 선결재된 계획안에 따른 기준을 명확하게 하기 위해 2022. 9. 이사회 승인을 거쳐 「인사규정」에 반영하였다고 답변하였다.

또한 이러한 과정들은 특정인에 대한 우대나 임의적 처리가 아닌 법령 변화와 규정 미비점 속에서 공정하게 산정하고자 진행된 능동적 업무수행 결과이며, 당초 규정상 지급될 수 있었던 80%의 경력을 50%로 하향 적용한 사항으로, 과다 지급된 급여는 존재하지 않으며 환수 조치 대상에 미해당되는 것으로 판단한다고 주장하였다.

그러나, 「고등교육법」 제14조의2에서는 강사는 “사립학교법”을 적용할 때는 교원으로 보지 아니한다고 정하고 있고, 「인사규정」에서는 “사립학교 교직원으로 근무한 경력”이라고 기재되어 있다. 그리고 해당 규정은 고등교육법 개정 전인 1990. 7. 23. 제정 당시부터 운영되어 온 규정으로서 「고등교육법」 개정을 반영하여 규정이 별도로 개정되지 않은 점을 고려한다면 시간강사 경력을 포함하기 위하여 마련된 규정으로 보기 어려우며, 시간강사 경력은 “사립

학교 교직원으로 근무한 경력”에 해당하지 않는다고 보는 것이 타당해 보인다.

또한 △△은 기존 규정상 시간강사 경력을 80%로 적용할 수 있었으나 과도한 경력산정을 방지하기 위해 50% 기준을 마련하였다고 주장하나, 이와 같이 별도의 환산기준을 마련할 필요가 있었다면 우선 「인사규정」 개정을 통해 기준을 명확히 한 후 적용하는 것이 타당하였다. 그럼에도 △△은 규정 개정 이전에 내부 결재문서인 “2022년도 신규채용 직원 경력산정 계획(안)”을 근거로 별도의 기준을 마련하여 적용하였다.

특히 △△은 2022. 9. 「인사규정」 개정을 통해 시간강사 경력을 50%로 환산하는 기준을 신설하면서 부칙에 “이 규정은 이사회 의결을 받은 날부터 시행한다.”고 명시하였는바, 이는 개정 이전에는 시간강사 경력에 대한 적용기준을 적용할 수 없다⁸⁰⁾는 것을 전제로 한 것으로 볼 수 있다. 실제 개정 사유에서도 “시간강사 경력 및 통상근무 시간보다 짧게 근무한 경력에 대한 산출기준 마련”이라고 기재하고 있어, 기존 규정상 시간강사 경력을 이미 80%로 인정하고 있었다기보다는 별도의 기준 자체가 없었던 것으로 판단된다.

아울러 △△은 시간강사 경력이 “기타 해당업무기관의 규모, 성격과 근무경력의 내용 정도에 따라 인사관리위원회에서 인정하는 경력”에 해당하여 “병 경력”으로도 인정 가능하다고 주장하나, 해당 경력에 대하여 인사관리위원회의 심의·의결 등을 거쳐 인정한 사실이 확인되지 않았으므로 이를 “병 경력”으로 적용하기도 어렵다.

따라서 △△이 내부 문서를 근거로 시간강사 경력을 50%로 환산하여 기본연봉 및 경력가산액을 산정한 것은 당시 「인사규정」에 근거가 없는 상태에서 이루어진 것으로 판단되며, 이에 따른 급여는 환수 대상에 해당한다.

80) 이사회 회의록 중 참여 이사가 “경력 환산기준 개정사항과 관련된 내용은 기존 직원들에게 소급하여 적용되는 것입니까?”라고 묻자 △△장이 “원칙적으로 개정된 규정의 효력 발생 이후 대상자부터 적용할 예정입니다.”라고 답변

조치할 사항

한국체육산업개발(주) 대표이사는

【시 정】 기본연봉 책정 당시의 「인사규정」 및 「직원연봉규정」을 적용하여 E의 경력연수 및 기본연봉을 재책정하고, 과다 지급된 급여 20,694,048원을 환수하시기 바랍니다.